INGEPRODUCTOS S.A.S
NIT. 900157685-4

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

El presente es el texto del reglamento interno de trabajo suscrito por la empresa **INGEPRODUCTOS S.A.S.** con domicilio principal en el Municipio de Rionegro, Antioquia, quien en lo sucesivo y para los efectos, se denominará la Empresa o el Empleador, y a sus disposiciones quedan sometidas tanto la Empresa como todos sus trabajadores a nivel nacional y en todas sus sedes. Este Reglamento Interno de Trabajo hace parte integral de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores de la Empresa, de ahí que sus disposiciones tienen todos los efectos vinculantes y obligatorios.

CAPÍTULO I.

ADMISION, VINCULACIÓN Y MODALIDADES CONTRACTUALES

ARTÍCULO 1°. SOLICITUD DE EMPLEO: Quien aspire a desempeñar un cargo en la Empresa deberá presentar su hoja de vida acompañada de los siguientes documentos:

a. Fotocopia legible del documento de identidad correspondiente.
b. Autorización expedida por el Ministerio del Trabajo o la autoridad competente, cuando se trate de menores de edad en los términos de la ley.
c. Certificación laboral del último empleador, si la hubiere.
d. Referencias laborales o personales verificables, cuando sean requeridas.
e. Certificados de estudios realizados o en curso y tarjeta profesional cuando aplique.
f. Los demás documentos necesarios para evaluar la idoneidad del aspirante, siempre que su exigencia no contravenga la ley.

Parágrafo 1°. La Empresa garantizará el respeto al principio de igualdad y no discriminación en el acceso al empleo, de conformidad con la Constitución Política, la legislación laboral vigente y los convenios internacionales ratificados por Colombia.

Parágrafo 2°. No se exigirá información relativa al estado civil, número de hijos, religión, orientación sexual, afiliación política, situación de embarazo, prueba de VIH, libreta militar ni cualquier otro dato prohibido por la normativa vigente.[1]

Parágrafo 3°. El tratamiento de los datos personales del aspirante se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las políticas internas de protección de datos de la Empresa.

ARTÍCULO 2°. REQUISITOS PREVIOS A LA VINCULACIÓN: El aspirante seleccionado deberá presentar:

a. Examen médico ocupacional de ingreso, orientado exclusivamente a determinar la aptitud para el cargo, el cual será sufragado por el empleador y realizado conforme al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se prohíbe la exigencia de pruebas de embarazo o VIH, salvo en

[1] (Artículo 43, C.N. artículos primero y segundo, convenio No. 111 de la OIT, Resolución No 003941 de 1994 del Ministerio de Protección Social) y el examen de sida (Decreto reglamentario No. 559 de 1991 Art. 22), (Art. 111 Decreto 2150 de 1995).

los casos excepcionales permitidos por la ley para actividades catalogadas como de alto riesgo. La información médica tendrá carácter confidencial y solo podrá utilizarse para fines ocupacionales.

b. Certificación de afiliación o traslado al Fondo de Pensiones correspondiente.
c. Certificación de afiliación a la EPS correspondiente.
d. Licencia de conducción cuando el cargo lo requiera.

ARTÍCULO 3°. CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS: La vinculación de personas extranjeras se sujetará a la legislación migratoria y laboral vigente.

El aspirante extranjero deberá acreditar, como mínimo:

a. Visa vigente que autorice el desarrollo de la actividad contratada en Colombia.
b. Cédula de Extranjería o documento migratorio correspondiente según el tiempo de permanencia.
c. Permisos, matrículas o tarjetas profesionales cuando se trate de profesiones reguladas.
d. Convalidación u homologación de títulos ante el Ministerio de Educación Nacional cuando sea exigible.
e. Experiencia o idoneidad acreditada cuando se trate de oficios no regulados.

Parágrafo 1°. El empleador deberá informar a Migración Colombia la vinculación y desvinculación del trabajador extranjero dentro del término legal vigente.

Parágrafo 2°. El empleador deberá registrar al trabajador extranjero en el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia (RUTEC) del Ministerio del Trabajo dentro del plazo establecido por la normativa aplicable.

ARTÍCULO 4º. MODALIDAD GENERAL DE VINCULACIÓN: De conformidad con la legislación laboral vigente, especialmente la Ley 2466 de 2025, el contrato de trabajo a término indefinido constituye la modalidad general y preferente de vinculación laboral en la empresa**.**

Excepcionalmente podrán celebrarse contratos de trabajo a término fijo, por duración de obra o labor determinada, o para labores ocasionales, accidentales o transitorias, siempre que exista una causa objetiva que justifique la modalidad adoptada y se cumplan los requisitos legales correspondientes.

El contrato a término indefinido permanecerá vigente mientras subsista la relación laboral y no medie causal legal de terminación.

El trabajador podrá dar por terminado el contrato mediante aviso previo de treinta (30) días calendario. En ningún caso la omisión del preaviso dará lugar a sanción o descuento alguno.

Parágrafo. El preaviso no será exigible cuando la terminación unilateral por parte del trabajador obedezca a justa causa imputable al empleador, caso en el cual deberá manifestarse por escrito la causal invocada.

ARTÍCULO 5º. CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO: El contrato de trabajo a término fijo deberá celebrarse siempre por escrito y señalar expresamente su duración.

Su término no podrá exceder de cuatro (4) años, incluidas sus prórrogas. Superado dicho término máximo, el contrato se entenderá celebrado a término indefinido.

Para los contratos vigentes a la fecha de entrada en vigor de la Ley 2466 de 2025, el término máximo de cuatro (4) años comenzará a contabilizarse a partir de dicha fecha.

Prórroga pactada: Cuando el contrato se celebre por un término inferior a un (1) año, podrá prorrogarse por acuerdo escrito entre las partes las veces que estimen conveniente; sin embargo, después de la cuarta prórroga, el período de renovación no podrá ser inferior a un (1) año, sin que en ningún caso pueda superarse el límite máximo de cuatro (4) años.

Prórroga automática: Si ninguna de las partes manifiesta por escrito su intención de dar por terminado el contrato con una antelación no inferior a treinta (30) días calendario al vencimiento del plazo pactado o de su prórroga, el contrato se entenderá renovado automáticamente por un término igual al inicialmente pactado o al de su última prórroga, según el caso, sin que pueda superarse el límite máximo de cuatro (4) años.

El incumplimiento de los requisitos formales o sustanciales dará lugar a que el contrato se entienda celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación laboral.

ARTÍCULO TRANSITORIO 5º A. RÉGIMEN APLICABLE A CONTRATOS A TÉRMINO FIJO VIGENTES: Los contratos de trabajo a término fijo que se encontraban vigentes al momento de la entrada en vigor de la Ley 2466 de 2025 continuarán ejecutándose en los términos inicialmente pactados.

No obstante, el término máximo de cuatro (4) años previsto en la legislación vigente se contabilizará a partir del veinticinco (25) de junio de 2025, fecha de entrada en vigor de la citada ley.

En consecuencia, las prórrogas posteriores deberán ajustarse al límite máximo legal y a las reglas sobre renovación previstas en la normatividad vigente.

Superado dicho término máximo, el contrato se entenderá celebrado a término indefinido.

ARTÍCULO 6º. CONTRATO DE TRABAJO POR DURACIÓN DE OBRA O LABOR DETERMINADA: El contrato por duración de obra o labor determinada deberá celebrarse por escrito y especificar de manera clara, expresa y detallada la obra o labor contratada.

Esta modalidad procederá cuando la naturaleza de la actividad contratada esté directamente ligada a la ejecución de una labor específica y temporalmente delimitada.

Finalizada la obra o labor contratada, el contrato terminará automáticamente sin necesidad de preaviso.

Si el trabajador continúa prestando sus servicios una vez finalizada la obra sin que medie nuevo acuerdo escrito que identifique una nueva y diferente obra o labor, el contrato se entenderá celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación laboral.

Cuando surja una nueva y diferente obra o labor, las partes podrán:

a. Adicionar por escrito el contrato vigente especificando claramente la nueva obra; o
b. Liquidar el contrato anterior y celebrar uno nuevo, señalando de manera precisa la nueva necesidad empresarial.

ARTÍCULO 7º. TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS: Son trabajadores accidentales o transitorios aquellos que se ocupen en labores de corta duración, no superior a un (1) mes, y de índole distinta a las actividades normales de la empresa.

Estos trabajadores tendrán derecho al salario, descanso remunerado en dominicales y festivos, afiliación y cotización al Sistema de Seguridad Social Integral y demás derechos mínimos reconocidos por la legislación laboral vigente.

Si la labor supera el término de un (1) mes o corresponde a actividades permanentes o habituales de la empresa, la vinculación se regirá por las modalidades contractuales ordinarias previstas en la ley.

CAPÍTULO II

CONTRATO DE APRENDIZAJE

ARTÍCULO 8º. El contrato de aprendizaje es un contrato laboral especial y a término fijo, mediante el cual una persona natural desarrolla formación teórica y práctica en una entidad autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad, ocupación o profesión. Esta formación debe estar relacionada con el giro ordinario de las actividades de la empresa y podrá pactarse por cualquier tiempo determinado no superior a tres (3) años. Durante la vigencia del contrato, el aprendiz recibirá un apoyo de sostenimiento mensual, el cual constituye una prestación derivada de la relación laboral especial. (Art. 81 Código Sustantivo del Trabajo modificado por el Articulo 21 de la ley 2466 de 2025).

Parágrafo 1º. La empresa podrá celebrar contrato de aprendizaje con personas mayores de catorce (14) años que hayan completado sus estudios primarios o demuestren poseer conocimientos equivalentes a ellos en los términos y con las restricciones de que trata el Código Sustantivo de Trabajo.

Parágrafo 2º. El término del contrato de aprendizaje empieza a correr a partir del día en que el aprendiz inicie la formación profesional metódica.

Parágrafo 3º. Los primeros dos meses del contrato serán como período de prueba, durante los cuales se apreciarán de una parte las condiciones de adaptabilidad del aprendiz, sus aptitudes y sus calidades personales y de otra la conveniencia de continuar el aprendizaje. Cuando el contrato de aprendizaje termine por cualquier causa, la Empresa reemplazará al aprendiz o aprendices, para conservar la proporción según las normas de la materia.

ARTÍCULO 9º. Son elementos particulares y especiales del contrato de aprendizaje:

a. La finalidad es la de facilitar la formación de las ocupaciones a las que se refiere el artículo 30 de la ley 789 de 2002.
b. La subordinación está referida exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje;
c. La formación se recibe estrictamente a título personal;
d. El apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje.

Durante la vigencia del contrato, el aprendiz recibirá del empleador un apoyo de sostenimiento mensual, así:

Si es formación dual:

- Durante el primer año, el 75% de un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV).
- Durante el segundo año, el 100% del SMLMV.

Si es formación tradicional:

- En la fase lectiva, el 75% de un (1) SMLMV.
- En la fase práctica, el 100% de un (1) SMLMV.

Si el aprendiz es estudiante universitario, el apoyo mensual no podrá ser inferior a un (1) SMLMV, sin importar si la formación es dual o tradicional.

En ningún caso el apoyo de sostenimiento podrá ser regulado mediante pactos colectivos, convenciones o laudos arbitrales. *(Artículo 81 Código Sustantivo de Trabajo, literales d y siguientes, modificado por el artículo 21 de la Ley 2466 de 2025).*

Durante la fase lectiva, el aprendiz estará cubierto por el sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales, bajo el régimen de trabajadores dependientes, siendo la empresa la obligada al pago total de los aportes.

Durante la fase práctica o en toda la formación dual, el aprendiz estará afiliado al sistema integral de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, con las mismas condiciones y derechos que un trabajador dependiente, y tendrá derecho al reconocimiento y pago de todas las prestaciones, auxilios y demás derechos laborales aplicables.

El aporte en riesgos laborales corresponderá al nivel de riesgo de la empresa y de las funciones desempeñadas por el aprendiz.

Parágrafo 1º. La formación profesional y metódica de aprendices podrá ser impartida por las siguientes entidades:

1. Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
2. Instituciones educativas debidamente reconocidas por el estado. Se le dará prelación al SENA en los programas acreditados que brinde la entidad.
3. Directamente por la empresa que cumplan con las condiciones de capacitación.
4. Las demás que sean objeto de reglamentación por parte del Consejo Directivo del SENA.

Parágrafo 2º. Para los efectos legales, se entienden reconocidos por el SENA para la formación profesional de aprendices, todos los cursos y programas de formación y capacitación dictados por establecimientos especializados o instituciones educativas reconocidos por el Estado, de conformidad con las Leyes 30/92 y 115/94 y demás que las complementen, modifiquen o adicionen.

ARTÍCULO 10º. El contrato de aprendizaje debe celebrarse siempre por escrito y contener cuando menos los siguientes puntos:

a. Nombre del empleador y del aprendiz.
b. Oficio que es materia del aprendizaje, programa respectivo y duración del contrato. (Artículo 30 Ley 789 de 2002).
c. Obligaciones del empleador y del aprendiz y derechos de éste y aquel. (Artículos 6 y 7, Ley 188 de 1959 artículo 30 Ley 789 de 2002).
d. Apoyo económico del aprendiz y escala de aumento durante el cumplimiento del contrato (Artículo 30 de la Ley 789 de 2002 y Ley 2466 de 2025).
e. Condiciones de trabajo, duración, vacaciones y periodos de estudios.
f. Cuantía y condiciones de indemnización en caso de incumplimiento del contrato.
g. Firmas de los contratantes o sus representantes.

CAPITULO III
PERIODO DE PRUEBA

ARTÍCULO 11º. En la Empresa se tiene por política general establecer una vez admitido el aspirante, un período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, las aptitudes del trabajador y por parte de éste, las conveniencias de las condiciones de trabajo (artículo 76, CST.).

ARTÍCULO 12º. El período de prueba será estipulado por escrito para cumplir con su finalidad. (Artículo 77, numeral primero, CST).

ARTÍCULO 13º. El período de prueba no será superior a dos (2) meses. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año, el periodo de prueba será igual a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos (2) meses. Cuando entre el Empleador, y un mismo trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos no habrá nuevos períodos de prueba distintos al del primer contrato (artículo séptimo Ley 50 de 1.990).

ARTÍCULO 14º. Durante el período de prueba el contrato laboral puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso; una vez vencido el periodo de prueba solo se podrá dar por terminado en los casos establecidos en el presente reglamento y la Ley. Los trabajadores en período de prueba gozarán de todas las prestaciones laborales. (Artículo 80, CST.).

Parágrafo: El empleador para terminar unilateralmente el contrato de trabajo en el periodo de prueba deberá fundamentar la falta de competencia que tuvo el trabajador para desempeñar el cargo para el cual fue contratado. (Sentencia de la Corte Constitucional T-978 de 2004).

CAPÍTULO IV

HORARIO DE TRABAJO

ARTICULO 15º. La jornada ordinaria de trabajo será la que determine la Empresa según el área, cargo, sede, proyecto o frente de trabajo, de acuerdo con la naturaleza de las funciones y las necesidades del servicio.

En ningún caso la jornada ordinaria excederá los límites máximos legales vigentes. A partir del 16 de julio de 2026, la jornada máxima será de cuarenta y dos (42) horas semanales, conforme a la Ley 2101 de 2021 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

La jornada podrá organizarse en cinco (5) o seis (6) días a la semana, en horarios diurnos, nocturnos o mixtos, bajo modalidades continuas o partidas, y mediante turnos fijos o rotativos, garantizando en todo caso los descansos legales, el descanso mínimo entre jornadas, el descanso dominical o compensatorio y el reconocimiento de los recargos legales a que haya lugar.

La Empresa, en ejercicio de su facultad subordinante, podrá definir y ajustar la distribución de la jornada, los turnos y los horarios de trabajo, conforme a criterios de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad del servicio y sin desmejora de las condiciones laborales ni vulneración de derechos mínimos del trabajador.

La asignación y modificación de los horarios podrá atender, entre otros, a requerimientos contractuales con clientes, condiciones técnicas del servicio, ubicación geográfica, factores operativos, logísticos o productivos.

Para efectos de información, consulta y control, los horarios vigentes de cada área, cargo o proyecto se encontrarán publicados y actualizados en el portal interno de comunicaciones de la Empresa, el

cual constituye el medio oficial de divulgación. Estos también podrán ser informados mediante comunicación directa, asignación a proyectos o circulares internas cuando haya lugar.

El trabajador tiene la obligación de conocer, consultar y cumplir el horario que le sea aplicable, así como las modificaciones que se informen a través de los canales oficiales de la Empresa.

El tiempo destinado a descanso o alimentación no constituye tiempo efectivo de trabajo.

Para efectos administrativos, disciplinarios y de gestión interna, se considerarán hábiles los días comprendidos entre lunes y viernes, sin perjuicio de que, por necesidades del servicio, se establezca labor en días distintos, caso en el cual se reconocerán los derechos legales correspondientes.

El trabajador deberá prestar el servicio en el horario asignado y atender los ajustes razonables que se requieran por necesidades del servicio, dentro del marco legal aplicable. Cuando se requiera trabajo suplementario o en días de descanso obligatorio, se dará aplicación a los límites legales y al reconocimiento de los recargos o compensaciones a que haya lugar.

El incumplimiento injustificado del horario de trabajo o de sus modificaciones válidamente informadas constituirá falta disciplinaria, de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento.

Parágrafo 1°. Modificación de horarios (ius variandi): La Empresa podrá modificar los horarios y turnos de trabajo cuando las necesidades del servicio lo exijan, siempre que dicha decisión no implique desmejora de las condiciones laborales ni afectación de derechos mínimos, y se adopte bajo criterios de razonabilidad, proporcionalidad y no discriminación.

Estas modificaciones no podrán utilizarse como medida disciplinaria encubierta ni generar afectaciones graves e injustificadas al trabajador. En caso de impactos relevantes, la Empresa procurará medidas de transición razonables.

Parágrafo 2°. Jornadas especiales: La Empresa podrá implementar, previo cumplimiento de los requisitos legales y, cuando sea necesario, mediante acuerdo escrito con el trabajador, modalidades especiales de jornada, tales como turnos sucesivos, jornadas flexibles, horarios escalonados, trabajo remoto o esquemas híbridos.

En todo caso, se respetarán los límites legales de la jornada, las condiciones salariales y los derechos del trabajador, así como el reconocimiento de recargos legales, salvo las excepciones expresamente previstas en la ley.

Parágrafo 3°. Cambios transitorios de horario: Por razones técnicas, operativas, contractuales o de fuerza mayor, la Empresa podrá realizar ajustes temporales en los horarios de trabajo, los cuales deberán ser informados con antelación razonable y no implicarán modificación sustancial del contrato de trabajo ni podrán utilizarse con fines sancionatorios.

CAPÍTULO V

TRABAJO SUPLEMENTARIO O DE HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO

ARTÍCULO 16°. Trabajo diurno y nocturno: Trabajo diurno es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las diecinueve horas (7:00 p.m.).

Trabajo nocturno es el comprendido entre las diecinueve horas (7:00 p.m.) y las seis horas (6:00 a.m.), conforme a lo dispuesto en el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la normativa vigente.

ARTÍCULO 17°. Trabajo suplementario o de horas extras: Trabajo suplementario o de horas extras es aquel que excede la jornada ordinaria de trabajo y, en todo caso, el que supera la jornada máxima legal vigente, conforme a lo previsto en el artículo 159 del Código Sustantivo del Trabajo.

ARTÍCULO 18°. Autorización y condiciones del trabajo suplementario: El trabajo suplementario o de horas extras solo podrá realizarse cuando haya sido previamente solicitado, autorizado o expresamente acordado por la Empresa, de conformidad con las necesidades del servicio.

En ningún caso el trabajador podrá autogestionar, autodefinir o ejecutar trabajo suplementario sin autorización previa.

El trabajador deberá atender la prestación del servicio en trabajo suplementario, en días de descanso obligatorio o en horarios adicionales, cuando sea requerido por la Empresa por necesidades del servicio debidamente justificadas, siempre que se respeten los límites legales y se reconozcan los recargos, compensaciones o descansos a que haya lugar.

La Empresa procurará informar estas situaciones con antelación razonable, salvo casos excepcionales que requieran atención inmediata.

El trabajador podrá exponer oportunamente las razones que le impidan atender dicha solicitud, las cuales serán evaluadas por la Empresa bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

La negativa injustificada a atender estas solicitudes podrá constituir incumplimiento de las obligaciones laborales y dar lugar a las medidas disciplinarias correspondientes.

En todo caso, el trabajo suplementario se sujetará a los límites legales vigentes, sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley.

ARTÍCULO 19°. Registro del trabajo suplementario: La Empresa llevará un registro del trabajo suplementario realizado por cada trabajador, en el cual se indicará, como mínimo, el nombre del trabajador, la actividad desarrollada, el número de horas laboradas y su clasificación entre diurnas y nocturnas.

El trabajador podrá solicitar en cualquier momento una relación de las horas extras laboradas, la cual deberá ser suministrada junto con los soportes de su correspondiente pago.

La Empresa pondrá dicho registro a disposición de las autoridades administrativas o judiciales cuando sea requerido.

ARTÍCULO 20°. Tasas y liquidación de recargos

El trabajo nocturno se remunerará con un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo diurno.

El trabajo extra diurno se remunerará con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.

El trabajo extra nocturno se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.

Parágrafo 1°. Los recargos señalados se aplicarán en los términos de la ley y no serán acumulables entre sí, salvo disposición legal en contrario.

Parágrafo 2°. El trabajo dominical o festivo, así como los recargos nocturnos, se reconocerán conforme a la normativa vigente, incluyendo los incrementos progresivos establecidos por la ley.

ARTÍCULO 21°. Autorización y control del trabajo suplementario: El Empleador solo reconocerá trabajo suplementario, dominical o festivo cuando haya sido expresamente autorizado por la Empresa o por quien tenga delegada dicha facultad.

La autorización deberá constar por los medios definidos por la Empresa, físicos o electrónicos.

El incumplimiento de este procedimiento por parte del trabajador podrá dar lugar a medidas disciplinarias, sin perjuicio del reconocimiento de los derechos laborales cuando haya lugar conforme a la ley.

El empleador que autorice trabajo suplementario en contravención de los límites legales o de las disposiciones internas comprometerá su responsabilidad.

Parágrafo. En ningún caso el trabajo suplementario podrá exceder los límites legales de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales, salvo las excepciones previstas en la ley.

ARTÍCULO 22°. Trabajadores de dirección, confianza y manejo: Los trabajadores que desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo, conforme a la legislación laboral vigente, se encuentran excluidos de la regulación sobre jornada máxima legal y no tienen derecho al reconocimiento de trabajo suplementario.

En estos casos, la prestación del servicio se orientará al cumplimiento de las responsabilidades propias del cargo, bajo criterios de disponibilidad, autonomía y confianza.

No obstante, la Empresa garantizará que la asignación de cargas laborales se realice bajo criterios de razonabilidad, proporcionalidad y respeto por la dignidad humana, la salud y la seguridad del trabajador.

ARTICULO 23º. Descanso en día sábado. Pueden repartirse la jornada semanal ampliando la jornada ordinaria hasta por dos horas, por acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso durante todo el sábado. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras.

ARTÍCULO 24º. El pago de trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno, en su caso, los pagará la Empresa en la forma indicada en este capítulo en congruencia con la ley, junto con el salario ordinario en el período de pago siguiente.

ARTÍCULO 25º. Todo recargo o sobre remuneración por concepto de trabajo nocturno se determina por el promedio de esta o equivalente labor ejecutada durante el día. Si no existiere ninguna actividad del mismo establecimiento que fuere equiparable a la que se realice en la noche, las partes pueden pactar equitativamente un promedio convencional o tomar como referencia actividades diurnas semejantes en otros establecimientos análogos de la misma región.

ARTICULO 26º. Cuando el trabajo por equipos implique la rotación sucesiva de turnos diurnos y nocturnos, las partes pueden estipular salarios uniformes para el trabajo diurno y nocturno, siempre que

estos salarios comparados con los de actividades idénticas o similares en horas diurnas compensen los recargos legales.

CAPÍTULO VI

DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS

ARTÍCULO 27º. Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiestas que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral.

1. Todo trabajador tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiestas de carácter civil o religioso: 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1 de mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre, 8 y 25 de diciembre. Además de los días jueves y viernes Santos, de Ascensión del Señor, Corpus Cristi y del Sagrado Corazón de Jesús.
2. Pero el descanso remunerado del 6 de enero, 19 de marzo, 29 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre Ascensión del Señor, Corpus Christi y del Sagrado Corazón de Jesús, cuando no caigan en día lunes se trasladará al lunes siguiente a dicho día. Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo el descanso remunerado, igualmente se trasladará al lunes.
3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador origina el trabajo en días festivos, se reconocerá en relación al día de descanso remunerado establecido en el inciso anterior. (Ley 51 del 22 de diciembre de 1983).

Parágrafo 1º. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laboral (Artículo 26 numeral 5 Ley 50 de 1990).

ARTÍCULO 28º. Trabajo Dominical y Festivo.

1. El trabajo realizado en día de descanso obligatorio (como domingos o festivos) se remunera con un recargo conforme al parágrafo tercero del presente artículo, sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio del derecho al salario ordinario por haber trabajado la semana completa.
2. Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado solo tendrá derecho el trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior.
3. Se exceptúa el caso de las jornadas de treinta y seis (36) horas semanales (Artículo 26 Ley 789 del 2002).

Parágrafo 1º. Las partes del contrato de trabajo podrán convenir por escrito que su día de descanso sea distinto al domingo, que será reconocido en todos sus aspectos como descanso dominical obligatorio institucionalizado. En caso de que las partes no lo hagan expreso en el contrato u otro sí, se presumirá como día de descanso obligatorio el domingo. Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este sentido exclusivamente para el efecto del descanso obligatorio.

Parágrafo 2º. Se entiende que el trabajo dominical es ocasional cuando el trabajador labora hasta dos domingos durante el mes calendario. Se entiende que el trabajo dominical es habitual cuando el trabajador labore tres o más domingos durante el mes calendario.

Parágrafo 3º. El recargo por trabajo en día de descanso obligatorio se implementará de forma gradual conforme a la Ley 2466 de 2025:

- A partir del 1º de julio de 2025: 80%
- A partir del 1º de julio de 2026: 90%

- A partir del 1º de julio de 2027: 100%

ARTÍCULO 29º. Aviso sobre Trabajo Dominical. Cuando se trate de trabajos habituales o permanentes el domingo, el empleador debe fijar en lugar público del establecimiento con anticipación de doce (12) horas la relación del personal de trabajadores que por razones del servicio no pueden disponer el descanso dominical. En esta relación se incluirían también el día y las horas de descanso compensatorio (Artículo 185, C.S.T.).

Parágrafo 1º. Se entiende que el trabajo dominical es ocasional cuando el trabajador labora hasta dos domingos durante el mes calendario. Se entiende que el trabajo dominical es habitual cuando el trabajador labore tres o más domingos durante el mes calendario.

ARTÍCULO 30º. El descanso en los domingos y los demás expresados en el artículo 24 de este reglamento tiene una duración mínima de 24 horas, salvo la excepción consagrada en el literal c) del Artículo 20 de la Ley 50 de 1990.

ARTÍCULO 31º. Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 de 1983, el empleador suspendiere el trabajo, está obligado a pagar el salario de ese día, como si se hubiera realizado. No está obligado a pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso para la suspensión del trabajo o su compensación en otro día hábil, o cuando la suspensión o compensación estuviere prevista en reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitral. Este trabajo compensatorio se remunera sin que se entienda como trabajo suplementario o de horas extras. (Artículo 178 C.S.T.).

CAPÍTULO VII

VACACIONES

ARTÍCULO 32º. Los trabajadores que hubieran prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. (Artículo 186, numeral 1º. C.S.T.).

ARTÍCULO 33º. La época de vacaciones debe ser señalada por el empleador a más tardar dentro del año siguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del Trabajador sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. El empleador tiene que dar a conocer al Trabajador con quince (15) días de anticipación la fecha en que le concederán las vacaciones (Artículo 187 C.S.T.).

ARTÍCULO 34º. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el Trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (Artículo 188 C.S.T.).

ARTÍCULO 35º. Compensación en dinero de las vacaciones. El empleador y trabajador podrán acordar por escrito, previa solicitud del trabajador, que se pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones. (Artículo 20 de la Ley 1429 de 2010).

ARTÍCULO 36º. Cuando el contrato de trabajo termine sin que el Trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de éstas en dinero procederá por año cumplido de servicio y proporcionalmente por fracción de año. En todo caso para la compensación de vacaciones, se tendrá como base el último salario devengado por el Trabajador. (CST, art. 189)

ARTÍCULO 37º. En todo caso, el trabajador gozará anualmente por lo menos de seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por dos (2) años. La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de Trabajadores Técnicos especializados o de confianza (Artículo 190 C.S.T.)

ARTÍCULO 38º. Durante el periodo de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, sólo se excluirán para la liquidación de las vacaciones, el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo

suplementario o de horas extras. Cuando el salario sea variable las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el Trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedieron.

ARTÍCULO 39º. El empleador llevará un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha de ingreso de cada Trabajador, fecha en que toma sus vacaciones en que las termina y la remuneración de las mismas (Decreto 13 de 1967, Artículo 5º.).

Parágrafo 1º: En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera que este sea (artículo tercero, parágrafo, Ley 50 de 1.990).

ARTÍCULO 40º. La Empresa podrá conceder vacaciones colectivas, totales o parciales, cuando así lo exijan razones operativas, administrativas, económicas o de organización del trabajo, previa comunicación a los trabajadores.

Igualmente, la Empresa podrá otorgar vacaciones anticipadas, es decir, antes de que el trabajador complete el período de causación legal, cuando exista acuerdo entre las partes o cuando así lo disponga la organización interna del trabajo.

Parágrafo 1°. Las vacaciones anticipadas constituyen un beneficio concedido antes de que se cause en su totalidad el derecho legal correspondiente. En consecuencia, si al momento de la terminación del contrato el trabajador no hubiere causado el período completo de vacaciones disfrutadas de manera anticipada, podrá generarse un saldo a favor del empleador.

Parágrafo 2°. En los eventos de vacaciones anticipadas y posterior desvinculación del trabajador sin haber completado el período de causación correspondiente al tiempo disfrutado, el valor proporcional podrá ser descontado únicamente cuando exista autorización previa, expresa y escrita del trabajador para ese caso específico, conforme a las disposiciones legales vigentes.

En ausencia de dicha autorización expresa, no procederá descuento alguno por este concepto.

CAPÍTULO VIII

SECCIÓN I

PERMISOS Y LICENCIAS OBLIGATORIAS

ARTÍCULO 41°. Los siguientes permisos y licencias, por su naturaleza legal o constitucional, deberán tramitarse conforme a las reglas que se indican a continuación:

1. Ejercicio del derecho al sufragio

La Empresa concederá los permisos obligatorios a los trabajadores para el ejercicio del derecho al sufragio en los términos establecidos por la normativa vigente.

Los trabajadores que acrediten haber ejercido su derecho al voto tendrán derecho a medio día de descanso compensatorio remunerado, el cual deberá ser disfrutado dentro del mes siguiente (30 días) a la jornada electoral, previa coordinación con la Empresa y presentación del certificado electoral.

2. Desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación.

Cuando el trabajador sea designado para desempeñar jurado de votación, miembro de comisión escrutadora u otro cargo oficial de forzosa aceptación, deberá informar inmediatamente a su jefe inmediato y presentar copia de la designación.

El permiso será remunerado por el tiempo que exija el cumplimiento de la función pública, incluida la capacitación obligatoria cuando aplique.

El trabajador deberá acreditar posteriormente la asistencia mediante certificación expedida por la autoridad correspondiente.

Los trabajadores designados como jurados de votación —cargo de forzosa aceptación— tendrán derecho a un (1) día de descanso compensatorio remunerado, el cual deberá otorgarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes, previa acreditación del cumplimiento de dicha función.

Parágrafo 1°: En caso de que el trabajador haya ejercido su derecho al voto y adicionalmente haya actuado como jurado de votación en la misma jornada electoral, tendrá derecho a un (1) día y medio (½) de descanso compensatorio remunerado, en las condiciones anteriormente señaladas.

Parágrafo 2°: Los descansos compensatorios deberán ser previamente solicitados y acordados con la Empresa. En ningún caso podrán ser tomados de manera unilateral por el trabajador. La falta de acreditación del respectivo soporte facultará a la Empresa para dar el tratamiento correspondiente conforme al régimen disciplinario aplicable.

3. Grave calamidad doméstica

Se entiende por grave calamidad doméstica todo hecho súbito, imprevisto y de especial gravedad que afecte de manera directa al trabajador o a su núcleo familiar cercano y que comprometa derechos fundamentales como la salud, la vida, la integridad o la vivienda.

Incluye, entre otros:

- Situaciones domésticas graves, personales o familiares (hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil),
- Caso fortuito o fuerza mayor cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador.
- Situaciones extraordinarias que no puedan ser atendidas por terceros.

El trabajador deberá informar tan pronto como le sea posible y aportar prueba sumaria.

La Empresa concederá permiso remunerado entre uno (1) y cinco (5) días hábiles según la gravedad del caso, sin que pueda ser descontado o compensado.

La licencia será remunerada y se otorgará por el tiempo estrictamente necesario para atender la situación que la origina, el cual será determinado por la Empresa con base en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, atendiendo las circunstancias particulares de cada caso.

El trabajador deberá informar la ocurrencia de la calamidad en el menor tiempo posible y acreditar posteriormente la situación mediante los soportes idóneos. En caso de imposibilidad de aviso previo por la naturaleza de la emergencia, deberá hacerlo tan pronto como le sea posible.

La Empresa podrá verificar la información suministrada y, en caso de no acreditarse la situación alegada, la ausencia será tratada conforme a las disposiciones disciplinarias aplicables.

Parágrafo 1°: La duración de la licencia no constituye un derecho automático a un número determinado de días, ni podrá extenderse de manera indefinida. Cualquier ampliación deberá ser evaluada y autorizada por la Empresa. En caso de requerirse un tiempo adicional, este podrá ser otorgado mediante acuerdo entre las partes, incluso bajo modalidades distintas como licencias no remuneradas, sin que ello implique el desconocimiento del derecho inicial del trabajador.

Parágrafo 2°: Definiciones:

Parentesco de consanguinidad: Es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre.

El primer grado de consanguinidad está compuesto por la relación que hay entre padres e hijos.

El segundo grado de consanguinidad hace referencia a la relación de parentesco que hay entre nietos y abuelos, y entre hermanos.

Al tercer grado de consanguinidad pertenecen los tíos y sobrinos, así como los bisnietos y los bisabuelos.

Parentesco por afinidad: El parentesco por afinidad surge entre una persona y los familiares de su cónyuge, es decir, entre la persona y los consanguíneos de su cónyuge, que se determina por grados.

El primer grado de afinidad corresponde a los familiares de su cónyuge que están en primer grado de consanguinidad con este, es decir, los suegros y los hijos que su cónyuge haya tenido con otra persona

El segundo grado de afinidad corresponde a los hermanos, nietos y abuelos de su cónyuge.

Parentesco civil: El parentesco civil es la relación que existe entre los hijos adoptados y los familiares consanguíneos de los padres adoptantes, es decir, es el que resulta de la adopción.

El primer grado de parentesco civil corresponde a Padres adoptantes e Hijos adoptados.

4. **Concurrencia al servicio médico correspondiente**

El trabajador deberá procurar programar citas médicas fuera de la jornada laboral cuando ello sea posible.

En caso de coincidir con el horario de trabajo, deberá informar previamente a su jefe inmediato y presentar constancia de asistencia expedida por la entidad prestadora del servicio de salud, indicando hora de inicio y finalización, dentro del primer día hábil siguiente.

En situaciones de urgencia médica, el aviso podrá ser posterior, debiendo acreditarse la atención recibida.

Este permiso será remunerado cuando corresponda a servicios médicos propios del Sistema de Seguridad Social o cuando medie incapacidad médica.

5. Reuniones escolares obligatorias como acudiente

Cuando el trabajador deba asistir a reuniones escolares obligatorias en calidad de acudiente de hijos menores de edad, deberá solicitar el permiso con mínimo un (1) día hábil de anticipación.

Deberá acreditar la citación y posteriormente presentar constancia de asistencia expedida por el establecimiento educativo.

La Empresa concederá el permiso por el tiempo estrictamente necesario, bajo criterios de razonabilidad y necesidades del servicio.

6. Comisiones sindicales inherentes a la organización sindical

Los trabajadores que ostenten calidad de directivos sindicales o hayan sido designados para comisiones sindicales deberán presentar la comunicación formal expedida por la organización sindical indicando objeto, duración y fundamento de la comisión.

El otorgamiento del permiso se sujetará a las disposiciones legales vigentes y a los acuerdos colectivos existentes.

La Empresa garantizará el ejercicio de la actividad sindical conforme a la Constitución y la ley, sin que ello implique afectación desproporcionada de la operación.

7. Asistencia al entierro de compañeros de trabajo

En caso de fallecimiento de un trabajador activo de la Empresa, se concederá permiso remunerado para asistir a sus honras fúnebres por el tiempo estrictamente necesario, siempre que no se afecte gravemente la operación.

El aviso puede ser hasta con un día de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los trabajadores.

8. Citaciones judiciales, administrativas o legales de obligatorio cumplimiento

El trabajador que sea citado por autoridad judicial, administrativa, disciplinaria, policial o militar deberá informar a su jefe inmediato con al menos un (1) día hábil de anticipación, salvo que la citación no lo permita.

Deberá presentar copia de la citación y, posteriormente, constancia de asistencia expedida por la autoridad correspondiente.

El permiso será remunerado cuando la comparecencia sea de carácter obligatorio y no imputable al trabajador.

9. Licencia por luto

En caso de fallecimiento del cónyuge, compañero(a) permanente o familiar hasta segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, se concederán cinco (5) días hábiles remunerados. Este permiso es autónomo e independiente de la calamidad doméstica.

Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente dentro de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia

10. **Licencia de maternidad.**

Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al momento de iniciar su licencia.

La trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico, en el cual debe constar:

a. El estado de embarazo de la trabajadora;

b. La indicación del día probable del parto, y,
c. La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse dos semanas antes del parto.

Todas las provisiones y garantías establecidas en la presente ley para la madre biológica se hacen extensivas en los mismos términos y en cuanto fuere procedente a la madre adoptante, o al padre que quede a cargo del recién nacido sin apoyo de la madre, sea por enfermedad, abandono o muerte, asimilando la fecha del parto a la de la entrega oficial del menor que se ha adoptado, o del que adquiere custodia justo después del nacimiento. En ese sentido, la licencia materna se extiende al padre en caso de fallecimiento, abandono o enfermedad de la madre, el empleador del padre del niño le concederá una licencia de duración equivalente al tiempo que falta para expirar el periodo de la licencia posterior al parto concedida a la madre.

La licencia de maternidad para madres de niños prematuros tendrá en cuenta la diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término, las cuales serán sumadas a las dieciocho (18) semanas que se establecen en la presente ley. Cuando se trate de madres con parto múltiple o madres de un hijo con discapacidad, la licencia se ampliará en dos semanas más.

La trabajadora que haga uso de la licencia en la época del parto tomará las dieciocho (18) semanas de licencia a las que tiene derecho, de la siguiente manera:

- **Licencia de maternidad preparto.** Esta será de una (1) semana con anterioridad a la fecha probable del parto debidamente acreditada. Si por alguna razón médica la futura madre requiere una semana adicional previa al parto podrá gozar de las dos (2) semanas, con dieciséis (16) posparto. Si en caso diferente, por razón médica no puede tomar la semana previa al parto, podrá disfrutar las dieciocho (18) semanas en el posparto inmediato.
- **Licencia de maternidad posparto.** Esta licencia tendrá una duración normal de diecisiete (17) semanas contadas desde la fecha del parto, o de dieciséis (16) o dieciocho (18) semanas por decisión médica, de acuerdo con lo previsto en el literal anterior.
- **Licencia de aborto.** La trabajadora que en el curso del embarazo sufra un aborto o parto prematuro no viable, tiene derecho a una licencia de dos o cuatro semanas, remunerada con el salario que devengaba en el momento de iniciarse el descanso. Si el parto es viable, se aplica lo establecido en el artículo anterior. Para disfrutar de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al {empleador} un certificado médico sobre lo siguiente: La afirmación de que la trabajadora ha sufrido un aborto o paro prematuro, indicando el día en que haya tenido lugar, y La indicación del tiempo de reposo que necesita la trabajadora. (Artículo 237 del C.S.T.).
- **Descanso remunerado durante la lactancia:** El empleador está en la obligación de conceder a la trabajadora dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jornada para amamantar a su hijo, sin descuento alguno en el salario por dicho concepto, durante los primeros seis (6) meses de edad; y una vez cumplido este periodo, un (1) descanso de treinta (30) minutos en los mismos términos hasta los dos (2) años de edad del menor; siempre y cuando se mantenga y manifieste una adecuada lactancia materna continua.

11. **Licencia de paternidad.** La licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera permanente, así como para el padre adoptante. El único soporte válido para el otorgamiento de la licencia remunerada de paternidad es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento del menor. El trabajador podrá optar por la licencia parental compartida o la licencia parental flexible de tiempo parcial conforme las políticas organizacionales (ley 2114 de 2021).

12. **Licencia parental compartida:** Los padres podrán distribuir libremente entre sí las últimas seis (6) semanas de la licencia de la madre. Las mujeres pueden ceder máximo seis (6) de las 18 semanas de licencia, ya que las primeras 12 son intransferibles. Debe existir mutuo acuerdo entre los padres acerca de la distribución de las semanas de licencia. Ambos padres deberán realizar un documento firmado explicando la distribución acordada y presentarla ante el empleador, en un término de treinta (30) días contados a partir del nacimiento del menor. La licencia parental compartida será remunerada con base en el salario de quien disfrute de la licencia por el período correspondiente. (Parágrafo 4 artículo 2, ley 2114 de 2021).

13. **Licencia parental flexible de tiempo parcial:** La madre y/o padre podrán optar por una licencia parental flexible de tiempo parcial, en la cual, podrán cambiar un periodo determinado de su licencia de maternidad o de paternidad por un período de trabajo de medio tiempo, equivalente al doble del tiempo correspondiente al período de tiempo seleccionado. La licencia parental flexible de tiempo parcial será remunerada con base en el salario de quien disfrute de la licencia por el período correspondiente. Debe existir mutuo acuerdo entre los empleadores y los trabajadores. (Parágrafo 5 artículo 2, ley 2114 de 2021).

Parágrafo: Todos estos permisos constituyen derechos mínimos irrenunciables.

ARTÍCULO 42°. Ningún permiso obligatorio podrá:

- Ser compensado en tiempo.
- Generar descuento salarial.
- Afectar estabilidad reforzada.

SECCIÓN II

PERMISOS VOLUNTARIOS

ARTÍCULO 43°. La Empresa podrá conceder permisos no obligatorios para:

- Diligencias personales.
- Trámites notariales.
- Obtención de documentos.
- Eventos académicos o familiares.
- Matrimonio.
- Graduaciones.
- Licencias no remuneradas

Estos permisos podrán ser:

a) No remunerados; o
b) Remunerados con obligación de reposición, siempre que la reposición:

- No supere la jornada máxima legal.
- No genere trabajo suplementario.
- Sea acordada por escrito.

La concesión será discrecional y no constituye derecho adquirido.

ARTICULO 44º. Procedimiento para la solicitud y trámite de permisos no obligatorios: Todo trabajador que requiera la concesión de un permiso deberá tramitarlo conforme a los siguientes lineamientos:

a. Cuando el trabajador requiera permiso para la obtención o renovación de documentos de identificación personal o pasaporte, realización de trámites notariales, asistencia a citas ante embajadas o consulados para solicitud de visa, o para cursar estudios por cuenta propia, deberá presentar solicitud escrita ante Gestión Humana, con la firma de visto bueno de su jefe inmediato, con una antelación mínima de dos (2) días hábiles. Estos permisos tendrán carácter no remunerado, salvo que la Empresa determine lo contrario.

b. En el evento de requerir permiso para diligencias personales distintas de las anteriores, el trabajador deberá presentar solicitud escrita con la firma del respectivo jefe inmediato, con una anticipación mínima de dos (2) días hábiles, indicando el motivo y el tiempo requerido. Su concesión estará sujeta a las necesidades del servicio y, en principio, tendrá carácter no remunerado.

c. Cuando se trate de acontecimientos especiales, el trabajador deberá informar el hecho ante su jefe inmediato tan pronto como le sea posible y acreditarlo ante Gestión Humana mediante el medio probatorio correspondiente, salvo que se trate de hechos notorios o suficientemente conocidos. En estos casos, el permiso se concederá en los siguientes términos:

    - En caso de nacimiento de hijo respecto de trabajadores hombres que no cumplan los requisitos legales para acceder a la licencia de paternidad reconocida por el Sistema de Seguridad Social, se concederá un (1) día hábil remunerado, contado a partir del día hábil siguiente al nacimiento.

    - En caso de matrimonio del trabajador, se otorgará un permiso no remunerado de tres (3) días hábiles contados a partir del día del acontecimiento.

    - En caso de graduación del trabajador, de sus hijos, cónyuge o compañero(a) permanente; primera comunión de los hijos; o celebración de los quince (15) años de la hija del trabajador, se concederá un (1) día hábil no remunerado, coincidente con la fecha del evento.

d. La Empresa podrá conceder, previa solicitud escrita del trabajador, licencia no remunerada por motivos personales, familiares, académicos o de cualquier otra índole que no constituya permiso o licencia obligatoria de origen legal.

    La solicitud deberá presentarse por escrito ante el jefe inmediato y Gestión Humana con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles, salvo que medie caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificado.

    La concesión de la licencia no remunerada será discrecional y dependerá de las necesidades del servicio, la viabilidad operativa del área, el tiempo de vinculación del trabajador y la duración solicitada. En ningún caso constituye derecho adquirido ni obligación automática para la Empresa.

    La licencia deberá constar por escrito, indicando fecha de inicio y de finalización. Cualquier prórroga requerirá solicitud y aprobación expresa antes de su vencimiento.

    Efectos jurídicos de la licencia: Durante el período de licencia no remunerada se entenderá suspendido el contrato de trabajo en los términos del Código Sustantivo del Trabajo. En consecuencia:

    - No existirá obligación de prestar el servicio.

- No habrá obligación de pagar salario.
- No se causarán prestaciones sociales, vacaciones ni demás derechos derivados del tiempo efectivamente laborado.
- El tiempo de suspensión no se computará para efectos de antigüedad, salvo disposición legal en contrario.

Sistema General de Riesgos Laborales: Durante la suspensión del contrato no se efectuará cotización al Sistema General de Riesgos Laborales, en la medida en que dicho sistema cubre riesgos derivados de la ejecución efectiva de actividades laborales.

La afiliación y cotización deberán reanudarse con mínimo un (1) día de anticipación al reinicio efectivo de labores.

Sistema General de Seguridad Social en Salud: Durante el período de suspensión se procederá conforme a la normatividad vigente en materia de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

En todo caso, la Empresa efectuará los aportes que legalmente le correspondan como empleador durante el período de suspensión, de acuerdo con la regulación aplicable al momento de la licencia.

Sistema General de Pensiones: En relación con el Sistema General de Pensiones, se dará aplicación a la normatividad vigente al momento de la suspensión del contrato.

Si durante la licencia no remunerada debiere efectuarse cotización, y no exista salario del cual descontar el porcentaje a cargo del trabajador, en el acto de concesión de la licencia deberá dejarse expresa constancia sobre:

a. Si la Empresa asumirá temporalmente el valor correspondiente al trabajador para posterior descuento, o
b. Si dicho valor será asumido sin derecho a recobro.

La anterior definición deberá constar por escrito y contar con aceptación expresa del trabajador.

Reintegro: Finalizado el período autorizado, el trabajador deberá reintegrarse en la fecha acordada. La no reincorporación injustificada dará lugar a las consecuencias disciplinarias previstas en el presente Reglamento y en la ley.

Parágrafo 1º: En los demás casos no previstos expresamente, el trabajador deberá dar aviso con la mayor anticipación que las circunstancias permitan, salvo que exista convenio especial en contrario o se trate de atención médica por urgencia debidamente acreditada. La Empresa evaluará cada caso conforme a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidades del servicio.

Parágrafo 2º. El otorgamiento de permisos voluntarios no constituye derecho adquirido ni modifica las condiciones contractuales del trabajador. La Empresa podrá compensar el tiempo concedido mediante acuerdo con el trabajador o descontarlo del salario cuando se trate de permisos no remunerados, respetando las disposiciones legales vigentes.

CAPÍTULO IX

SALARIOS, LUGAR, DÍAS, FORMAS DE PAGO Y PERIODOS QUE LO REGULAN

ARTÍCULO 45°. Formas y libertad de estipulación del salario: El empleador y el trabajador podrán convenir libremente el salario en sus diversas modalidades, tales como por unidad de tiempo, por obra, a destajo, por tarea o cualquier otra forma lícita, siempre que se respete el salario mínimo legal vigente o el fijado en pactos, convenciones colectivas, laudos arbitrales o disposiciones legales especiales.

En todo caso, el salario deberá remunerar la totalidad de la jornada pactada y cumplir con las normas sobre igualdad salarial, no discriminación y remuneración mínima establecidas en la legislación laboral vigente.

ARTÍCULO 46°. Salario integral: Cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, podrá pactarse por escrito un salario integral que, además de retribuir el trabajo ordinario, compense anticipadamente el valor de prestaciones sociales, recargos y beneficios tales como trabajo nocturno, extraordinario, dominical o festivo, primas legales y extralegales, cesantías e intereses, subsidios y suministros en especie, excepto las vacaciones.

En ningún caso el salario integral podrá ser inferior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes más un factor prestacional no inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía.

El salario integral no exime del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral ni de los aportes parafiscales a Cajas de Compensación Familiar, cuando haya lugar.

El trabajador ya vinculado que acuerde salario integral recibirá la liquidación definitiva de cesantías y demás prestaciones causadas hasta la fecha del pacto, sin que ello implique terminación del contrato de trabajo.

ARTÍCULO 47°. Jornal y sueldo: Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo el estipulado por períodos mayores, conforme al artículo 133 del Código Sustantivo del Trabajo.

ARTÍCULO 48°. Pagos que no constituyen salario: No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad reciba el trabajador, ni aquellas destinadas a facilitar la ejecución de las labores y que no constituyan contraprestación directa del servicio.

No constituyen salario, entre otros:

a. Incentivos por cumplimiento de metas cuando expresamente se pacte su naturaleza no salarial.
b. Gratificaciones ocasionales.
c. Primas extralegales cuando se haya pactado expresamente su carácter no salarial.
d. Auxilios de transporte extralegales, combustible, lubricantes, motocicleta o vehículo.
e. Viáticos accidentales y los destinados exclusivamente a transporte o representación.
f. Herramientas y elementos de trabajo.
g. Beneficios convencionales o contractuales expresamente excluidos como factor salarial.

En todo caso, la calificación de un pago como no salarial deberá cumplir con los requisitos legales y no podrá desnaturalizar el carácter salarial cuando constituya retribución directa y habitual del servicio.

ARTÍCULO 49°. Salario en especie: Constituye salario en especie la parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como alimentación, habitación o vestuario suministrados al trabajador o a su familia, salvo estipulación válida en contrario conforme a la ley.

El salario en especie deberá valorarse expresamente en el contrato. A falta de acuerdo, se estimará pericialmente.

No podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del salario total. Cuando el trabajador devengue el salario mínimo legal, el salario en especie no podrá exceder del treinta por ciento (30%).

ARTÍCULO 50°. Salario uniforme en turnos rotativos: Cuando se trate de labores en equipo que impliquen rotación sucesiva de turnos diurnos y nocturnos, la Empresa podrá estipular salarios uniformes que compensen de manera equivalente los recargos legales, siempre que no impliquen desconocimiento de los mínimos legales.

ARTÍCULO 51°. Períodos y oportunidad de pago: El salario en dinero deberá pagarse por períodos iguales y vencidos.

El período de pago para jornales no podrá ser mayor a una semana y para sueldos no mayor a un mes.

El pago del trabajo suplementario, horas extras y recargos nocturnos, dominicales o festivos deberá efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se causaron o, a más tardar, con el salario del período siguiente.

ARTÍCULO 52°. Forma y lugar de pago: El pago del salario se efectuará mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria designada por el trabajador o por el medio autorizado legalmente.

Salvo estipulación diferente por escrito, el pago se realizará en el lugar donde el trabajador presta sus servicios o mediante consignación bancaria a la cuenta autorizada.

De todo pago se dejará constancia, siendo válido el comprobante de la entidad financiera.

ARTÍCULO 53°. Días de pago: El salario será pagado en forma mensual o quincenal, según lo estipulado en el contrato de trabajo.

Si el día de pago coincide con día festivo o no hábil, se efectuará el día hábil siguiente.

Cualquier modificación en la periodicidad del pago deberá respetar los límites legales y no podrá afectar derechos adquiridos ni constituir desmejora de las condiciones laborales.

CAPÍTULO X

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: SERVICIO MEDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS LABORALES, PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, NORMAS SOBRE LABORES EN ORDEN A LA MAYOR HIGIENE, REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ARTÍCULO 54°. Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: La Empresa implementará y mantendrá en funcionamiento el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a lo establecido en el Sistema General de Riesgos Laborales y en la normatividad vigente, con el propósito de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como promover condiciones de trabajo seguras, saludables y dignas.

El empleador garantizará la afiliación y el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, así como el cumplimiento de los estándares mínimos exigidos por la autoridad competente.

El SG-SST formará parte integral de la gestión organizacional y será de obligatorio cumplimiento para todos los trabajadores, contratistas y demás personas que desarrollen actividades en la Empresa.

ARTÍCULO 55°. Obligaciones del empleador en materia de sg-sst: Son obligaciones del empleador, además de las previstas en la ley, las siguientes:

1. Definir, firmar y divulgar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Asignar, documentar y comunicar responsabilidades en todos los niveles de la organización.
3. Diseñar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Trabajo del SG-SST.
4. Identificar peligros, evaluar y valorar riesgos, e implementar las medidas de prevención y control necesarias.
5. Garantizar la participación de los trabajadores a través del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) o del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda conforme al número de trabajadores.
6. Asignar los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para la adecuada implementación del sistema.
7. Garantizar la capacitación en seguridad y salud dentro de la jornada laboral.
8. Mantener actualizada la matriz legal aplicable en materia de riesgos laborales.
9. Evaluar como mínimo una vez al año el funcionamiento del SG-SST e implementar acciones de mejora.
10. Reportar oportunamente los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) dentro de los términos legales.

ARTÍCULO 56°. Servicios médicos y atención en salud: Los servicios médicos requeridos por los trabajadores serán prestados por la EPS seleccionada por el trabajador para contingencias de origen común, y por la ARL escogida por el empleador para contingencias derivadas de accidente de trabajo o enfermedad laboral, a través de su red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

En caso de no afiliación por causa imputable al empleador, éste asumirá las responsabilidades legales correspondientes, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

ARTÍCULO 57°. Reporte de enfermedad e incapacidades:

Todo trabajador que se sienta enfermo deberá informar oportunamente a su jefe inmediato o a Gestión Humana, salvo imposibilidad comprobada.

Cuando el médico tratante expida incapacidad, el trabajador deberá remitirla a Gestión Humana a más tardar el día hábil siguiente a su expedición.

Las incapacidades emitidas por médico particular deberán ser transcritas ante la EPS correspondiente para su validez frente a la Empresa.

La omisión injustificada en el reporte podrá generar las consecuencias disciplinarias a que haya lugar.

ARTÍCULO 58°. Exámenes médicos y medidas preventivas. Los trabajadores deberán someterse a:

1. Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso.
2. Exámenes médicos preventivos ordenados conforme a la normatividad vigente.
3. Instrucciones médicas relacionadas con su estado de salud ocupacional.

La negativa injustificada podrá acarrear las consecuencias legales previstas en la normatividad vigente y dar lugar a las medidas disciplinarias correspondientes, previo cumplimiento del debido proceso.

En ningún caso se exigirán pruebas prohibidas por la ley ni exámenes discriminatorios.

ARTÍCULO 59°. Obligaciones de los trabajadores en materia de sg-sst. Son obligaciones de los trabajadores:

1. Procurar el cuidado integral de su salud.
2. Suministrar información veraz sobre su estado de salud.
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST.
4. Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal.
5. Reportar actos y condiciones inseguras.
6. Participar en capacitaciones y actividades de prevención.
7. Informar inmediatamente la ocurrencia de accidentes o incidentes.

ARTÍCULO 60°. Prohibiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se prohíbe a los trabajadores:

1. Retirar o alterar dispositivos de seguridad.
2. Operar equipos sin autorización o sin capacitación.
3. Negarse injustificadamente a utilizar elementos de protección personal.
4. Realizar actos imprudentes que pongan en riesgo su integridad o la de terceros.
5. Dañar señalizaciones o advertencias de seguridad.

El incumplimiento grave de las normas de seguridad podrá constituir falta disciplinaria gravisima e incluso justa causa de terminación del contrato de trabajo, previo cumplimiento del debido proceso.

ARTÍCULO 61°. Procedimiento en caso de accidente de trabajo. En caso de accidente de trabajo:

1. Se prestarán inmediatamente los primeros auxilios.
2. Se realizará la remisión médica correspondiente.
3. Se reportará el accidente a la ARL y a la EPS dentro de los dos (2) días hábiles siguientes.
4. Se adelantará la investigación del accidente conforme a la normatividad vigente.

Todo trabajador deberá reportar incluso accidentes leves o incidentes.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades que determine la autoridad competente conforme a la ley.

ARTÍCULO 62°. Registro y estadísticas. La Empresa llevará el registro estadístico de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, determinando su frecuencia y gravedad, conforme a la normatividad vigente.

ARTÍCULO 63°. Documentos complementarios del sg-sst. La Empresa podrá adoptar políticas, manuales, protocolos, procedimientos, instructivos y demás documentos técnicos necesarios para la adecuada implementación y funcionamiento del SG-SST.

Dichos documentos harán parte integral del sistema, serán de obligatorio cumplimiento y podrán ser actualizados conforme a la normatividad vigente, sin que ello implique modificación formal del presente Reglamento Interno de Trabajo.

ARTÍCULO 64°. Marco normativo aplicable. En lo no previsto en el presente capítulo, se aplicarán las disposiciones del Sistema General de Riesgos Laborales, especialmente las contenidas en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y demás normas que los modifiquen, sustituyan o reglamenten.

CAPÍTULO XI

PRESCRIPCIONES DE ORDEN.

ARTÍCULO 65º. Deberes generales del trabajador: Los trabajadores tienen como deberes generales los siguientes:

a. Respeto y subordinación a sus superiores.
b. Respeto a sus compañeros de trabajo.
c. Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de las labores.
d. Observar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y en la disciplina.
e. Ejecutar los trabajos que se le encomiendan con honradez, orden, buena voluntad y de la mejor manera posible.
f. Hacer las observaciones que considere convenientes, lo mismo que las reclamaciones y solicitudes por conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.
g. Ser verídico en todo caso.
h. Recibir y acatar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, el orden y la conducta en general, con su verdadera intención, que será en todo caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la Empresa en general.
i. Observar rigurosamente las medidas y precauciones indicadas por la Empresa para el buen manejo de máquinas e instrumentos de trabajo y evitar los accidentes de trabajo.
j. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar donde debe desempeñarse, siendo prohibido, en consecuencia, salvo orden de sus superiores pasar al puesto de trabajo de otros compañeros.
k. Procurar el cuidado integral de su salud.

CAPÍTULO XII

JERARQUÍA

ARTÍCULO 66º. JERARQUÍA: Para efectos de la autoridad y ordenamiento de la Empresa se prescribe un organigrama definido por **LA GERENCIA.**

ORGANIGRAMA: CONSULTA EN EL PORTAL INTERNO DE LA EMPRESA

La facultad para adelantar procedimientos disciplinarios está reservada al **GERENTE; PERSONAL QUE TENGA CALIDAD DE COORDINADOR – JEFE- LIDER DE AREAS- EL ADMINISTRADOR GENERAL O SUS APODERADOS;** quienes podrán imponer las sanciones disciplinarias consistentes en suspensiones, llamados de atención verbal y por escrito; y dar por terminado el contrato de trabajo.

CAPÍTULO XII
OBLIGACIONES ESPECIALES PARA EMPRESA Y TRABAJADORES

ARTÍCULO 67º. Obligaciones especiales de la empresa:

1. Procurar a los trabajadores locales apropiados y suministrar los elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades laborales, garantizando razonablemente la seguridad y la salud en el trabajo.

2. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según la reglamentación de las autoridades sanitarias.
3. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.
4. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, sus creencias y sentimientos.
5. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos indicados en el artículo 32 del presente Reglamento.
6. Expedir al trabajador que lo solicite, a la terminación del contrato, una certificación en la que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado. Igualmente, si el trabajador lo solicita, practicarle examen médico de egreso y entregar certificación sobre el mismo cuando haya sido sometido a examen médico al ingreso o durante la relación laboral. Se entenderá que el trabajador elude, dificulta o dilata el examen cuando transcurridos cinco (5) días desde su retiro no se presenta donde el médico respectivo para la práctica del mismo, pese a haber recibido la orden correspondiente.
7. Pagar al trabajador los gastos razonables de traslado de venida y regreso cuando para prestar el servicio haya tenido que cambiar de residencia, salvo que la terminación del contrato se origine por culpa o voluntad del trabajador.
8. Llevar y mantener al día los registros de horas extras y de trabajadores menores de edad conforme lo exige la ley.
9. Conceder a las trabajadoras en período de lactancia los descansos establecidos en el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.
10. Conservar el puesto de trabajo a las empleadas que se encuentren disfrutando de licencia de maternidad, descansos por lactancia o licencia de enfermedad motivada por embarazo o parto. No producirá efecto alguno el despido comunicado durante tales períodos o cuando el preaviso expire durante los mismos.
11. Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que emplee, con indicación de su fecha de nacimiento.
12. Cumplir este reglamento y velar por el mantenimiento del orden, la moralidad y el respeto a las leyes dentro de la empresa.
13. Constituir y garantizar el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral para atender las quejas relacionadas con posibles conductas de acoso laboral.
14. Garantizar el acceso de los trabajadores menores de edad a la capacitación laboral, conceder licencia no remunerada cuando la actividad escolar lo requiera, afiliarlos al Sistema de Seguridad Social Integral y suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un vestido de labor cuando devenguen hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme al artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo.
15. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.
16. Implementar acciones orientadas a eliminar barreras de acceso o permanencia en el empleo, promoviendo la colocación laboral sin discriminación, especialmente respecto de mujeres, jóvenes, migrantes, víctimas del conflicto armado, personas provenientes de municipios PDET, ZOMAC o en condición de vulnerabilidad, de conformidad con las directrices de la Unidad del Servicio Público de Empleo.
17. Atender con debida diligencia y en la medida de sus posibilidades las órdenes expedidas por autoridades competentes en favor de personas víctimas de violencias basadas en el sexo y en contra del presunto perpetrador.
18. Otorgar, en la medida de sus posibilidades, el derecho preferente de reubicación laboral a las trabajadoras víctimas de violencia de pareja, violencia intrafamiliar o tentativa de feminicidio

comprobada, sin desmejorar sus condiciones laborales, garantizando la protección de su vida e integridad, así como a las demás personas víctimas de violencia de pareja o intrafamiliar.

19. En los términos de la ley, promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, garantizando el cumplimiento de los porcentajes mínimos de vinculación establecidos por la normatividad vigente.

20. Reportar al Ministerio del Trabajo los contratos celebrados con personas con discapacidad dentro de los quince (15) días siguientes a su celebración, conforme a los mecanismos dispuestos por dicha entidad.

21. Informar al Ministerio del Trabajo cuando, por la naturaleza de determinados cargos o sectores de la economía, no sea posible la vinculación de personas con discapacidad.

22. Implementar progresivamente los planes de ajustes razonables necesarios para la inclusión laboral de personas con discapacidad dentro de los plazos previstos en la ley.

23. Afiliar a los trabajadores a un fondo de cesantías y efectuar la consignación anual correspondiente en los términos legales. Cuando el empleador acredite el pago directo de las cesantías al trabajador en los casos permitidos por la ley, dicho pago se considerará liberatorio de la obligación, sin perjuicio de la obligatoriedad de la afiliación al fondo.

ARTÍCULO 68º. Son obligaciones especiales del trabajador

1. Realizar personalmente la labor, en los términos estipulados en el contrato de trabajo y de acuerdo con las funciones propias y anexas del cargo para el cual se contrata.

2. Observar los preceptos establecidos en los reglamentos y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular, en forma verbal o escrita, le impartan el empleador o sus representantes de acuerdo con el orden jerárquico establecido.

3. Presentarse a laborar 10 minutos antes de iniciar su turno de trabajo, tiempo que el trabajador utiliza para ponerse sus elementos de protección personal y hacer todo lo necesario para iniciar su jornada a la hora indicada.

4. No comunicar a terceros salvo que medie autorización expresa y escrita, las informaciones que sean de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar un perjuicio a la Empresa, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.

5. Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido confiados y facilitados para la ejecución de su trabajo y no disponer de ellos, sin la autorización previa del empleador o sus representantes.

6. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros, absteniéndose de realizar actos que puedan lesionar la integridad moral o física de las personas o vulnerar su intimidad o ejercer en su contra actos de coacción para obtener favores o provechos indebidos.

7. Comunicar oportunamente a la Empresa las observaciones que estime conducentes para evitarle daños y perjuicios.

8. Prestar la colaboración posible, en forma oportuna, en casos de siniestro o de riesgos inminentes que afecten o amenacen las personas o las cosas de la Empresa.

9. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la Empresa o por las autoridades administrativas del ramo y acatar especialmente las disposiciones concernientes a estas materias, previstas en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Empresa.

10. Empezar a disfrutar la licencia remunerada de maternidad consagrada de la manera dispuesta en el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo.

11. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidente o de enfermedades profesionales, así como cumplir las recomendaciones que formule el Comité creado por la Empresa para estos fines.

12. Utilizar los documentos, la papelería y los medios de identificación de la Empresa, únicamente en las actividades propias de su cargo, evitando servirse del nombre de la misma o de los elementos mencionados, para obtener beneficios o provechos indebidos, aun cuando éstos no lleguen a concretarse.
13. Abstenerse de solicitar préstamos o ayudas económicas o de cualquier índole a los terceros que establezcan relaciones con la Empresa.
14. Abstenerse de aceptar donaciones o dádivas de cualquier clase que pretendan serle dadas por terceros que establezcan relaciones con la Empresa.
15. Presentar en forma oportuna la relación de gastos realizados en desarrollo de sus funciones, considerando que, en todo caso, las cuentas deben corresponder única y exclusivamente a erogaciones realmente practicadas, las cuales deberá sustentar con los documentos de rigor, absteniéndose por tanto de reportar cuentas ficticias o amañadas.
16. Solicitar y obtener autorización previa, expresa y escrita del inmediato superior jerárquico para retirar de las instalaciones de la Empresa, equipos, documentos o elementos que pertenezcan a la misma o a terceros que se los hayan confiado o entregado a cualquier título.
17. No prestar servicios, relacionados o no con sus actividades, en forma independiente de las funciones de la Empresa, sirviéndose de los equipos, útiles; información y/o elementos suministrados por ésta para obtener con ello un lucro personal.
18. Abstenerse de autorizar u ordenar, sin ser de su competencia, la realización de funciones, el pago de cuentas y la celebración de actos que correspondan a otra dependencia.
19. No atender durante las horas laborales, ni en las instalaciones de la Empresa a vendedores, promotores u oferentes de bienes o servicios o acreedores personales, salvo que medie autorización expresa y escrita del empleador o sus representantes para estos efectos.
20. Someterse a los exámenes médicos ordenados por la Empresa con la periodicidad y en las condiciones que este prescriba, siempre que con estos no se atenté contra su dignidad o se viole su intimidad. Los exámenes médicos ordenados por el empleador serán subsidiados enteramente por este.
21. Someterse a las medidas de control y seguridad dispuestas por la empresa para evitar la sustracción de mercancía o de cualquier otro bien que pertenezca a la empresa y/o a sus trabajadores. Las medidas de control se aplicarán sin lesionar la dignidad del trabajador.
22. Guardar la absoluta reserva, custodia y confidencialidad sobre la información y documentación que conozca o llegare a conocer perteneciente o referente al empresa y/o a sus clientes, en especial la que llegare a conocer en relación con las funciones y actividades encomendadas, obligándose además a no revelar, compartir, difundir, divulgar, publicar, distribuir, comentar, analizar, evaluar, copiar o realizar un uso diferente del previsto en el contrato de trabajo y frente a las personas que exclusivamente le sea autorizado; tampoco podrá utilizar dicha información para el ejercicio de sus actividades personales, ni la duplicará o compartirá con terceras personas, salvo autorización previa y escrita por parte del empleador. En este orden de ideas, el trabajador se compromete a aplicar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar la divulgación, fuga o uso no autorizado de la información recibida, y acepta que protegerá la información que llegare a conocer con el máximo grado de cuidado y diligencia, so pena de incurrir en una justa causa de terminación del contrato de trabajo; sin que dicha sanción impida a la empresa la posibilidad de emprender en contra del trabajador las acciones legales ya sea desde el punto de vista laboral, civil, comercial y/o penal, buscando entre otras el resarcimiento de los perjuicios causados. Para efectos del cumplimiento de esta obligación especial, se entenderá por información confidencial, toda la información técnica, comercial, estadística, financiera, referente a conocimientos, investigaciones, métodos, diseños, arquitecturas, estrategias y procesos relacionada con las operaciones de negocios, contratos,

acuerdos, convenios y alianzas presentes y futuras que el empleador suscriba o llegare a suscribir con terceros o con sus clientes, y en general cualquier información relacionada con el *know how* y *good will* o con el objeto y la actividad de la empresa. Así mismo tiene el carácter de confidencial, la información que gire en torno a desarrollos de obras literarias, artísticas y científicas, bases de datos, software, signos distintivos, nuevas creaciones y/o modelos de utilidad, entre otros, en los cuales el trabajador llegare a tener participación o simple tuviere conocimiento.

23. Cumplir con todas las demás obligaciones consagradas en las Políticas, manuales, Procedimientos, Circulares, Contratos o cualquier otro documento, que impongan las leyes laborales, y las autoridades competentes.

Parágrafo. La violación por parte el trabajador de las obligaciones especiales enunciadas se considera **FALTA GRAVISIMA**, que dará lugar a la terminación del contrato de trabajo con justa causa por parte de La Empresa.

CAPÍTULO XIII

PROHIBICIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES:

ARTÍCULO 69º. Se prohibe a la empresa.

1. Deducir, retener o compensar suma alguna de monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa de éstos para cada caso y sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes:
   a. Respecto de salarios, pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400 del Código Sustantivo del Trabajo.
   b. Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y en los casos en que la ley las autorice.
   c. En cuanto a las cesantías la Empresa podrá retener el valor respectivo en los casos del artículo 250 del Código Sustantivo de Trabajo.

2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes que establezca la Empresa.

3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiere a las condiciones de éste.

4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en ejercicio de sus derechos de asociación.

5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.

6. Hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo.

7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios.

8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7o. del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o a adoptar el sistema de lista negra, cualquiera que sea la modalidad que se utilice, para que no se ocupen en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio.

9. Cerrar intempestivamente la Empresa. Si lo hiciere, además de incurrir en las sanciones legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones o indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la Empresa. Así mismo cuando se compruebe que el Empleador en forma ilegal ha retenido o disminuido colectivamente los salarios a los trabajadores, la cesación de actividades de estos será imputable a aquél y les dará derecho a reclamar los salarios correspondientes al tiempo de suspensión de labores.

10. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que le hubieren presentado pliego de peticiones desde la fecha de presentación de pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto.
11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad.
12. Despedir a la trabajadora por motivo de embarazo o lactancia. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del periodo del embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto y sin autorización de las autoridades de que trata el artículo 240 del Código Sustantivo del Trabajo.

ARTÍCULO 70º . Se prohibe a los trabajadores

1. Sustraer o ayudar a sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo, las materias primas o productos elaborados, sin permiso de la Empresa.
2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes; ser sorprendido en uno de estos estados en los lugares de trabajo o durante la jornada laboral. En caso de que la Empresa considere que un trabajador se encuentra en estas circunstancias, podrá solicitarle que se realice los exámenes médicos (Alcoholemia: Prueba que mide la concentración de alcohol en la sangre; Alcoholimetría**:** Prueba que mide el grado de alcohol en el aire expirado y pruebas de sangre para detectar el consumo de narcóticos o drogas enervantes) y científicos para comprobar su estado. Igualmente podrá ordenársele que se retire de las instalaciones de la Empresa cuando a juicio de la misma, el estado del trabajador ponga en peligro su seguridad, la de sus compañeros de trabajo o las instalaciones o equipos de la Empresa. Si por prescripción médica un trabajador, debe consumir un medicamento que pueda alterar su coordinación psicomotora durante la jornada en que labore para la Empresa, deberá ponerlo de presente al area de gestion humana, quien podrá establecer la restricción laboral que corresponda por este motivo, e informará a los superiores respectivos.
3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio del trabajo a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los celadores y/o vigilantes.
4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la Empresa, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo.
5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.
6. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse.
7. Usar los útiles o herramientas suministradas por la Empresa en objetivos distintos del trabajo contratado.
8. Poseer negocios particulares que se relacionen con los servicios que vende u ofrece la Empresa convirtiéndose en competidor de la misma.
9. Encender veladoras, u otros objetos similares en cocinas, bodegas, y en general en las instalaciones de la empresa.
10. En el personal de planta, está prohibido durante la jornada en ejecución de sus funciones, el uso del celular sin previa autorización del supervisor encargado.
11. Las demás prohibiciones consagradas en las Políticas, manuales, Procedimientos, Circulares, Contratos o cualquier otro documento.

Parágrafo. La violación por parte el trabajador de las prohibiciones especiales enunciadas se considera **FALTA GRAVISIMA**, que dará lugar a la terminación del contrato de trabajo con justa causa por parte de la Empresa.

CAPÍTULO XIV

ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 71º. Sanciones disciplinarias: La Empresa no podrá imponer a sus trabajadores sanciones disciplinarias distintas a las aqui enumeradas o a las indicadas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, fallos arbítrales, en los contratos individuales de trabajo, politicas, manuales, procedimientos, circulares o cualquier otro documento de caracter obligatorio dentro de la empresa.

ARTÍCULO 72º. La facultad para adelantar procedimientos disciplinarios está reservada al **GERENTE; SUPERVISORES DE AREA, DIRECTORES ADMINISTRATIVOS, DESARROLLO ORGANIZACIONAL (Gestion Humana) O SUS APODERADOS;** quienes podrán imponer las sanciones disciplinarias consistentes en suspensiones, llamados de atención verbal y por escrito; y dar por terminado el contrato de trabajo, conforme al artículo 64° del presente reglamento.

CAPÍTULO XV
ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 73º. El empleador no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en el contrato de trabajo (Artículo 114 C.S.T.).

ARTÍCULO 74º. Se establecen las siguientes clases de faltas y sanciones disciplinarias:
- Leves.
- Graves.
- Gravisimas

ARTICULO 75º. Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Las faltas están expresamente determinadas y señaladas en este reglamento, sin embargo, cuando a criterio del encargado de calificar una conducta, exista duda sobre la gravedad o levedad de la falta, la misma se determinará de conformidad con los siguientes criterios:

1. El grado de culpabilidad o responsabilidad.
2. La naturaleza esencial del servicio afectado o que se vio comprometido.
3. El grado de perturbación o incumplimiento.
4. La jerarquía y mando que el trabajador tenga en la Sociedad empleadora.
5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.
6. Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero.
7. La reiteración de la conducta dentro de la Sociedad empleadora y la necesidad de contrarrestar, desestimular o corregir la misma.
8. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado o de la que se derive de la naturaleza del empleo, cargo u oficio, el mal ejemplo dado, la complicidad o participación de sus subalternos, el grado de participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla, los motivos determinantes o si la cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema,

debidamente comprobadas.

9. Los motivos determinantes del comportamiento.
10. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean trabajadores o terceros.
11. El confesar la falta antes de ser llamado a descargos.
12. Procurar, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de que le sea impuesta la sanción.
13. Haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los dos años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga.

ARTICULO 76º. Faltas Leves. Se consideran faltas leves las siguientes conductas en que los empleados de LA EMPRESA. incurran con ocasión o causa de su cargo u oficio:

1. El incumplimiento leve de cualquiera de las obligaciones o la violación leve de cualquiera de los deberes y obligaciones que le incumben al trabajador, conforme lo indicado en este reglamento, siempre y cuando la misma no tenga calificación expresa de grave o gravísima y no haya causado un perjuicio a la empresa.
2. El retardo hasta de diez (10) minutos a la entrada del horario o turno de trabajo, por primera vez, siempre y cuando no obedezca a causas relacionadas con consumo de alcohol o drogas o que no generen afectacion alguna a la continuidad de las operaciones de la planta.
3. No presentar la documentación completa, veraz y oportuna, o no realizar los trámites exigidos dentro de los términos y plazos determinados, necesarios para la efectividad, pago, reconocimiento o finiquito de las negociaciones que en razón de su cargo u oficio realice.
4. No legalizar los anticipos entregados dentro de los cinco días (5) siguientes a la llegada del viaje o la realización efectiva de la transacción, o no atender las glosas o solicitudes que para tal efecto se realicen, dentro del mismo plazo.
5. Incumplir con los planes, promociones, programas o beneficios que los clientes puedan recibir de acuerdo con las normas aplicables, no informar sobre las mismas, hacerlo deficientemente, mentir o alterar la información, siempre y cuando no cause un perjuicio a la sociedad empleadora o su imagen corporativa.
6. Incumplir los programas de trabajo estimados en cada una de las áreas.
7. La no utilización adecuada de los elementos de protección personal o no reportar oportunamente su ineficacia.
8. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.
9. Ausentarse del trabajo o de las instalaciones de la empresa, así sea por breve tiempo, sin autorización expresa del superior, siempre y cuando no cause perjuicios, demoras o cualquier otro tipo de inconveniente a las actividades de la Sociedad empleadora.
10. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse.
11. Pasar de la sección, departamento o grupo de trabajo en que trabaja, a otra sin previo aviso u orden del jefe respectivo, ó sin motivo o justificación válida alguna siempre y cuando no cause perjuicios, demoras o cualquier otro tipo de inconveniente a las actividades de la Sociedad empleadora.
12. Salir del establecimiento, ó áreas de trabajo durante las horas de trabajo o restringidas, sin permiso expreso del superior jerárquico siempre y cuando no cause perjuicios, demoras o cualquier otro tipo de inconveniente a las actividades de la Sociedad empleadora.
13. Realizar cualquier tipo de acto que sea incompatible con la naturaleza del contrato siempre y cuando no cause perjuicios, demoras o cualquier otro tipo de inconveniente a las actividades de la Sociedad

empleadora.

14. Ocuparse en asuntos distintos a los propios de su cargo o labor, en su sitio de trabajo durante la jornada laboral siempre y cuando no cause perjuicios, demoras o cualquier otro tipo de inconveniente a las actividades de la Sociedad empleadora.

15. Permanecer o presentarse en los lugares de trabajo sin necesidad, en horas distintas del respectivo horario de trabajo.

16. Promover discordias entre los trabajadores por asuntos personales, laborales, políticos, culturales, deportivos, o de cualquier otro tema.

17. Discutir o promover discusiones sobre asuntos relacionados con política, religión, etnia o conciencia, dentro del establecimiento, sucursal, taller, dependencia, o locales de la empresa, aun por fuera de la jornada de trabajo.

18. Realizar, atender o sostener conversaciones personales o que no sean de carácter laboral, así se utilicen recursos propios, durante la jornada de trabajo, tales como teléfonos celulares, teléfonos inteligentes (smartphones), tables, computadores portátiles, o cualquier otro dispositivo (gadget) que permita cualquier tipo de comunicación con otra persona u aparato, durante la jornada de trabajo, por primera vez.

19. Utilizar los vehículos, propios o ajenos, que por cualquier motivo se encuentren bajo poder o responsabilidad de la sociedad empleadora, para fines personales, no laborales o de ocio, tales como dormir en ellos, escuchar música, esconderse, guardar objetos personales o de trabajo; retirarlos de las instalaciones o parqueaderos autorizados; o de cualquier manera usarlos, ocuparlos u operarlos para fines no previstos ni autorizados, siempre y cuando no cause perjuicios para la sociedad empleadora o se vea afectada su imagen corporativa.

20. No usar el uniforme reglamentario, en debida forma, o usar prendas no reglamentarias o uniformes de otras empresas o entidades o que no correspondan a las obligaciones y exigencias contractuales, durante la jornada de trabajo, en comisiones, viajes o misiones en los cuales obre por cuenta o en representación de la sociedad empleadora.

21. Aún en el caso de orden, permiso y motivo justificado, gastar más tiempo del normal y necesario en cualquier diligencia, dentro o fuera de la Empresa, salvo la justificación para cada caso.

22. No observar el Conducto Regular y/o presentar reclamaciones, peticiones o sugerencias directamente a la Gerencia General.

23. No reportar oportunamente inconsistencias menores en inventarios, herramientas o procesos operativos, cuando no se genere afectación directa a la compañía.

24. Incumplir procedimientos internos de registro, control o verificación establecidos por la compañía, sin causar un daño material.

Parágrafo: Escala de Sanciones para las Faltas Leves. Quien cometa en una falta catalogada como Leve según lo tipificado en el presente reglamento incurrirá dependiendo del caso en particular en sanción disciplinaria consistente en:

- Cuando la conducta sea cometida por primera vez: Llamado de atención por escrito.
- Cuando la conducta sea cometida por segunda vez: Suspensión del contrato[2] de (1 a 3 días sin goce de salario)**.**
- Cuando la conducta sea cometida por tercera vez: Suspensión del contrato (4 a 8 días sin goce de salario)**.**
- Cuando la conducta sea cometida por cuarta vez: Terminación del Contrato con Justa Causa.

[2] (Art. 112 Código Sustantivo del Trabajo).

ARTICULO 77º. Faltas Graves. Se consideran faltas graves las siguientes conductas en que los empleados de LA EMPRESA. incurran con ocasión o causa de su cargo u oficio:

1. Incurrir en cualquiera de las acciones u omisiones calificadas como graves en este reglamento, contratos, circulares o cualquier otro documento que pueda hacer parte del contrato de trabajo, y/o el incumplimiento grave de cualquiera de los deberes y/u obligaciones o la violación grave de cualquier prohibición, según lo dispuesto en éste reglamento, siempre y cuando la misma no tenga calificación expresa de gravísima.
2. El retardo hasta de diez (10) minutos a la entrada del horario o turno de trabajo, por segunda vez, o por primera vez cuando obedezca a causas relacionadas con consumo de alcohol o drogas o exceda más de diez (10) minutos, cualquiera que sea la razón, o que generen afectacion alguna a la continuidad de las operaciones de la planta.
3. No legalizar los anticipos entregados, no aportar los documentos requeridos para tramitar, justificar, pagar y legalizar la compra de bienes y servicios a favor de la empresa, del empleado cuando lo haga para fines laborales y que impida dar el respectivo trámite y sustento contable.
4. La venta, cambio, inutilización dolosa o culposa, o cualquier forma de enajenación, de los elementos de protección personal o la dotación entregada al trabajador.
5. Utilizar palabras soeces, desobligantes, ofensivas, degradantes o cualquier otro tipo de agresión o maltrato físico o verbal en cualquier tipo de actividad laboral, dirigida en contra de un superior, compañero de trabajo, representantes o empleados de terceros, autoridades o la comunidad.
6. No utilizar el medio de transporte suministrado por el empleador o no seguir los horarios o rutas indicadas y esto genere o derive en muerte, accidente, retardo, preocupación, acciones de búsqueda, reporte a las autoridades o el cliente.
7. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas como vía de hecho para solicitar, exigir, presionar u obtener beneficios para sí o para un tercero, o cause perjuicios para la empresa.
8. Ausentarse del trabajo o de las instalaciones de la empresa, así sea por breve tiempo, sin autorización expresa del superior, y esto cause perjuicios, demoras o cualquier otro tipo de inconveniente a las actividades de la Sociedad empleadora.
9. Pasar de la sección, departamento, cuadrilla o frente de trabajo en que trabaja, a otra sin previo aviso u orden del jefe respectivo, ó sin motivo o justificación válida alguna y esto cause perjuicios, demoras o cualquier otro tipo de inconveniente a las actividades de la Sociedad empleadora.
10. Salir del establecimiento, de las áreas de trabajo durante las horas de trabajo o restringidas, sin permiso expreso del superior jerárquico y esto cause alarma, perjuicios, demoras o cualquier otro tipo de inconveniente a las actividades de la Sociedad empleadora.
11. Realizar cualquier tipo de acto que sea incompatible con la naturaleza del contrato y esto cause perjuicios, demoras o cualquier otro tipo de inconveniente a las actividades de la Sociedad empleadora.
12. Ocuparse en asuntos distintos a los propios de su cargo o labor, en su sitio de trabajo durante la jornada laboral y esto cause perjuicios, demoras o cualquier otro tipo de inconveniente a las actividades de la Sociedad empleadora.
13. Usar los útiles, herramientas, materiales, vehículos o cualquier otro bien suministrado por la empresa en objetivos distintos del trabajo contratado o sin la respectiva autorización para hacerlo. (Art. 60 Código Sustantivo del Trabajo).
14. Escribir en muros, paredes, carteleras, o cualquier otro lugar; y modificar, suprimir, alterar o ridiculizar, los avisos, carteleras o cualquier otro tipo de comunicación expuesta por el empleador.

15. Operar o manejar automotores, equipo o maquinaria de propiedad o al servicio de la empresa, sin estar expresamente autorizado, o estándolo, hacerlo para labores diferentes a las encomendadas, por fuera del horario de trabajo, en rutas y horarios no autorizados, sin licencia de servicio público vigente, exceder los límites de velocidad impuestos por la ley, autoridad vial o la empresa y manipular o alterar los mecanismos de control de velocidad, siempre y cuando por su causa o con su ocasión no se deriven accidentes de tránsito, daños, hurtos, pérdidas o cualquier otro tipo de perjuicio para la Sociedad empleadora.

16. Transportar en los automotores de propiedad o al servicio de la empresa a personas u objetos ajenos a la misma, sin que exista autorización previa y expresa del Gerente, de la Gerencia Administrativa ó Jefe de Recursos Humanos, al cual se encuentre asignado el automotor, aún por fuera del horario y sitio de trabajo, siempre y cuando por su causa o con su ocasión no se deriven accidentes de tránsito, daños, hurtos, pérdidas o cualquier otro tipo de perjuicio para la Sociedad empleadora.

17. Ejecutar actos inseguros, que pongan en peligro su vida e integridad personal, la de sus compañeros, superiores o terceras personas, o que lesionen o pongan en peligro bienes propios o ajenos, siempre y cuando por su causa o con su ocasión no se derive accidente de trabajo, enfermedad profesional, sanciones contractuales, se afecte las estadísticas o estándares contractuales, daños, pérdidas o cualquier otro tipo de perjuicio para la Sociedad empleadora.

18. Dormir, comer, jugar o distraer a sus compañeros, durante la jornada laboral, por primera vez.

19. Realizar llamadas, enviar mensajes de texto o mensajes electrónicos, o sostener comunicaciones electrónicas utilizando la Internet, con líneas de contenido erótico o sexual (líneas calientes), síquicas, de amistad, fortuna, destino o azar, concursos o con cualquier otro de servicio que atente contra la moral y buenas costumbres, utilizando los medios, líneas, teléfonos, computadores o cualquier tipo de recursos o bienes de la Sociedad empleadora o signifique costos para la empresa, por primera vez.

20. Retirar, sin autorización expresa del empleador, de los archivos escritos o electrónicos de la empresa, la información que en ellos esté contenida, o parte de ella, para uso ajeno a los propios de su profesión, cargo o labor; así como darla a conocer por cualquier medio idóneo, a terceras personas, aunque con ello no se cause perjuicio alguno a la empresa, o utilizarla para favorecer a un tercero, siempre y cuando no se cause ningún tipo de perjuicio para la Sociedad empleadora.

21. Esconder el trabajo defectuoso, no darlo a conocer al superior o supervisor, o hacerlo pasar por correcto, o no informar inmediatamente sobre el mismo, así como de los errores cometidos, o de los cuales tenga conocimiento, siempre y cuando no se cause ningún tipo de perjuicio para la sociedad empleadora.

22. Rendir información, declaración, conceptos o dictámenes falsos o incorrectos, que atenten contra los intereses de la empresa, le causen trastornos a sus actividades o pongan en peligro la seguridad de las personas, bienes o trabajos, siempre y cuando no se causen perjuicios para la sociedad empleadora.

23. Pelear o provocar riñas o discusiones, con sus superiores o compañeros de trabajo, dentro o fuera del mismo; así como amenazar, intimidar, coaccionar, interferir o sabotear la labor de los mismos, dentro de las instalaciones de la empresa, o en ausencia de terceros, siempre y cuando no se produzcan lesiones personales, muerte, incapacidades, daños, perjuicios o cualquier otro perjuicio para la Sociedad empleadora.

24. Utilizar o emplear en sus comunicaciones escritas u orales, dirigidas a sus superiores, compañeros o terceros, lenguaje soez, irrespetuoso u ofensivo, dentro o fuera del sitio o jornada de trabajo, por motivos relacionados o no con el mismo, siempre y cuando no sean conocidos por clientes, comunidades, terceros, o de cualquier otra manera trascienda o cause perjuicios o ponga en peligro la imagen corporativa de la empresa.

25. Hacer circular o publicar, escritos de todo orden, en los tableros, muros, carteleras o cualquier otro sitio de la empresa, sin autorización expresa del empleador siempre y cuando no sean conocidos por clientes, comunidades, terceros, o de cualquier otra manera trascienda o cause perjuicios o ponga en peligro la imagen corporativa de la empresa.

26. Verificar reuniones, o citar para ello, al personal de la empresa, dentro de las instalaciones de la misma, sin autorización expresa del Gerente General, la Gerencia Administrativa, Director de Obra o encargado del proyecto o Contrato, así sea por fuera del horario de trabajo, siempre y cuando no sean conocidos por clientes, comunidades, terceros, o de cualquier otra manera trascienda o cause perjuicios o ponga en peligro la imagen corporativa de la empresa.

27. Confiar o delegar a otro trabajador la ejecución del trabajo asignado, sin autorización expresa del superior, siempre y cuando por su causa o con su ocasión no se derive accidente de trabajo, enfermedad profesional, sanciones contractuales, se afecte las estadísticas o estándares contractuales, daños, pérdidas o cualquier otro tipo de perjuicio para la Sociedad empleadora.

28. Contratar bienes o servicios sin observar y cumplir los principios éticos establecidos en este reglamento; evadir o incumplir las disposiciones internas sobre facturación, pagos y atribuciones financieras; dar, ofrecer o recibir regalos, dádivas o cualquier tipo de beneficio para sí o terceros, siempre y cuando con esta conducta no se causen perjuicios económicos, financieros o de imagen para la empresa.

29. Incumplir o violar cualquiera de las obligaciones contractuales contenidas en Licencias Ambientales, Planes de Acción y Cumplimiento Ambiental (PACA), o disposiciones referidas a los aspectos ambientales que deba cumplir la empresa, la Política Ambiental o no cumplir con los objetivos y metas que se haya propuesto la empresa, siempre y cuando por su causa o con su ocasión no se derive contaminación o afectación, sanciones administrativas por parte de las entidades estatales ambientales correspondientes, contractuales, se afecte las estadísticas o estándares contractuales, daños, pérdidas o cualquier otro tipo de perjuicio para la Sociedad empleadora.

30. Contaminar de cualquier manera y/o en cualquier grado o cantidad al suelo, aire o aguas, cazar o pescar, talar árboles, realizar cualquier tipo de quemas o incendios, disponer aguas contaminadas sin el respectivo tratamiento previo o de residuos de cualquier clase, no hacer uso adecuado de las letrinas en la forma que se indique, no hacer una correcta disposición de residuos sólidos y/o líquidos, no reciclar, o cualquier otro tipo de incumplimiento de la legislación, normas y políticas ambientales, siempre y cuando por su causa o con su ocasión no se deriven sanciones administrativas por parte de las entidades estatales ambientales correspondientes, contractuales, se afecte las estadísticas o estándares contractuales, daños, pérdidas o cualquier otro tipo de perjuicio para la Sociedad empleadora.

31. Descargar programas, así sean gratuitos, que no estén licenciados o no sean autorizados por el Departamento de Tecnología, Informática y Telecomunicaciones, dar un mal uso a los equipos de cómputo o incumplir las normas particulares que se emitan respecto, almacenar cualquier tipo de archivos personales, tales como fotografías, música, juegos, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, etc.; instalar módems personales o alterar, suprimir o modificar los programas de protección y restricción que han sido instalados como medida de control y prevención para un adecuado uso de los equipos de cómputo, computadores personales o portátiles de la empresa, siempre y cuando no se causen o deriven sanciones, perjuicios económicos, operacionales o de cualquier otra índole.

32. Irrespetar, ofender, agredir o faltar al respeto a personal de Clientes, Interventores o Auditores, o desatender las órdenes, instrucciones o recomendaciones que estas personas, en ejercicio de sus deberes y facultades contractuales realicen al personal de la Sociedad empleadora y/o subcontratistas.

33. Pretextar una enfermedad o exagerar una dolencia para eludir la prestación del servicio u obtener cualquier beneficio.
34. No respetar, suprimir, alterar, modificar o de cualquier forma incumplir los parámetros de operación de los vehículos, maquinarias, herramientas y equipos dispuestos por la empresa, los fabricantes, los clientes, los manuales y procedimientos y cualquier otra disposición u orden de carácter general o especial, para el funcionamiento adecuado y seguro de los mismos.
35. No diligenciar oportuna y correctamente los documentos, formatos o procedimientos establecidos por la LA EMPRESA. y que con ocasión de su cargo o funciones le corresponda hacer o le haya sido confiado o delegado, siempre y cuando esto no cause perjuicios a la Compañia.
36. No diligenciar y tramitar oportunamente los formatos con los reportes de tiempo y novedades de nómina, siempre y cuando esto no genere problemas o cause perjuicios a la Sociedad empleadora, relacionadas con reclamaciones o acciones judiciales.
37. Omitir el reporte de situaciones que puedan representar fraude, pérdida de inventario, fuga de información o afectación operativa.
38. Suministrar información incompleta o inexacta en el marco de una verificación o investigación interna.
39. Interferir, obstaculizar o dificultar el desarrollo de auditorías, controles o investigaciones internas.
40. Incumplir protocolos internos de manejo de inventarios, activos o información, generando riesgos o inconsistencias relevantes.
41. La realización de trabajo por fuera de la jornada ordinaria sin autorización previa del empleador o de quien este delegue, cuando no medie una situación excepcional debidamente justificada.
42. La no ejecución o ejecución ineficiente de las funciones asignadas durante la jornada laboral, cuando ello genere la necesidad de extender el tiempo de trabajo.
43. El incumplimiento de los procedimientos internos establecidos para el control y reporte de la jornada de trabajo.
44. La negativa injustificada a laborar trabajo suplementario o en días de descanso obligatorio, cuando ello sea requerido por necesidades del servicio, haya sido debidamente solicitado por el empleador y se garantice el reconocimiento de los recargos y compensaciones legales a que haya lugar.

Parágrafo: Escala de Sanciones para las Faltas Graves. Quien incurra en una falta catalogada como Grave según lo tipificado en el presente reglamento incurrirá en sanción disciplinaria consistente en:

- Cuando la conducta sea cometida por primera vez: Suspensión del contrato de (1 a 8 días sin goce de salario)**.**
- Cuando la conducta sea cometida por segunda vez: Terminación del Contrato con Justa Causa

ARTICULO 78º. Faltas Gravísimas. Se consideran faltas gravísimas las siguientes conductas en que los empleados de LA EMPRESA. incurran con ocasión o causa de su cargo u oficio:

1. Incurrir en cualquiera de las acciones u omisiones calificadas como gravísimas en este reglamento, contratos, circulares o cualquier otro documento que pueda hacer parte del contrato de trabajo, y/o el incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones o la violación que le incumban al trabajador y que cause cualquier tipo de perjuicio al personal, bienes u operaciones de la Sociedad empleadora, Clientes, comunidad o terceros.
2. No regresar o no presentarse oportunamente en las dependencias, base, sitio o lugar de trabajo, en disposición de prestar el servicio contratado, luego de la expiración de un permiso, descanso compensatorio o vacaciones, o al desaparecer cualquier causal de suspensión del contrato de

trabajo.

3. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento útiles de trabajo, herramientas, equipos, materiales, insumos, materias primas, productos elaborados o cualquier otro bien de propiedad de la empresa, sin permiso previo y expreso del empleador, así este considerado como basura, desperdicio o sobrante y no ocasione perjuicio económico para la empresa, o pretender hacerlo ocultando o distrayendo de cualquier manera cualquier tipo de bien o ser sorprendido en cualquier maniobra o acto preparatorio.
4. Elaborar, cultivar, suministrar, traficar, vender, transportar, distribuir, portar, adquirir, guardar, conservar o consumir cualquier tipo de droga alucinógena, heroica, estupefacientes, estimulante o sustancias precursoras, dentro de las instalaciones de la empresa y/o durante la jornada de trabajo; así como permitir estas actividades.
5. Preparar, suministrar, vender, transportar, distribuir, portar, adquirir, guardar, conservar, ingerir o consumir cualquier tipo de bebida alcohólica o con contenido alcohólico, sin importar el grado, dentro de las instalaciones de la empresa y/o durante la jornada de trabajo; así como permitir estas actividades.
6. Portar, conservar, transportar o esgrimir armas de fuego, cortopunzantes, contundentes, eléctricas, químicas, o de cualquier otra clase o cualquier elemento con potencial para causar daño o lesión, en el sitio de trabajo o en reuniones o cualquier otra actividad laboral o extralaboral en donde haya presencia de personal de la empresa. Se exceptúa de esta prohibición al personal perteneciente a la Seguridad Privada al servicio de la empresa, siempre y cuando porten las armas de la empresa y cuenten con la respectiva credencial autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y lo hagan en cumplimiento o desempeño de su cargo.
7. Fumar cigarrillo o tabaco, dentro de las instalaciones de la empresa, sus inmediaciones y/o durante la jornada de trabajo.
8. Incitar al personal de trabajadores a que desconozcan, no obedezcan, alteren o modifiquen, sin autorización, las órdenes e instrucciones que imparta el empleador.
9. Realizar llamadas, enviar mensajes de texto o mensajes electrónicos, o sostener comunicaciones electrónicas utilizando la Internet, con líneas de contenido erótico o sexual (líneas calientes), síquicas, de amistad, fortuna, destino o azar, concursos o con cualquier otro de servicio que atente contra la moral y buenas costumbres, o signifique costos para la empresa.
10. Rendir información, declaración, conceptos o dictámenes falsos o incorrectos, que atenten contra los intereses de la empresa, le causen trastornos a sus actividades o pongan en peligro la seguridad de las personas, bienes o trabajos.
11. Pelear o provocar riñas o discusiones, con sus superiores o compañeros de trabajo, dentro o fuera del mismo; así como amenazar, intimidar, coaccionar, interferir o sabotear la labor de los mismos.
12. Retener, apoderarse, disponer o distraer, bienes de propiedad o asignados a la empresa, o que deban entregarse por cualquier concepto a clientes, subcontratistas, trabajadores o terceros, así sea por poco tiempo, o con el propósito de restituirlos.
13. Realizar cualquier tipo de conducta dolosa, con la cual se lesione o se ponga en peligro los intereses de la empresa o se vea comprometida su imagen corporativa.
14. Contratar bienes o servicios sin observar y cumplir los principios éticos establecidos en este reglamento; evadir o incumplir las disposiciones internas sobre facturación, pagos y atribuciones financieras.
15. Recibir dinero de clientes, comunidades o terceros por cualquier concepto, así sea con un propósito lícito.
16. Alterar, revelar, divulgar o difundir, facilitar, transmitir, bajo cualquier forma o manera información relacionada con el ejercicio de sus funciones, procesos, comercialización y/o distribución de los

bienes o servicios ejecutados y/o comercializados por LA EMPRESA., a una persona natural o jurídica, sea esta pública o privada, empleada o no de LA EMPRESA., o utilizarla para su propio beneficio o para beneficio de cualquier otra persona natural o jurídica, pública o privada.

17. Revelar, discutir, compartir, divulgar o revelar las políticas, estrategias de mercadeo, servicio, distribución y/o cualquier otra información vinculada con sus funciones y/o el giro normal de los negocios de la sociedad empleadora, especialmente la que tenga carácter de confidencial o referente a los clientes potenciales o reales.

18. Realizar copias no autorizadas o privadas de los programas de software que legalmente haya adquirido o use la Sociedad empleadora, o de cualquier otra manera desconocer o violar los derechos de autor y propiedad intelectual de recursos informáticos, conforme a los contratos o acuerdos suscritos con los titulares de los derechos.

19. Tramitar servicios o ejecutar actividades sin el lleno y cumplimiento de los requisitos que para cada caso sean exigidos, o hacerlo cuando estos se encuentren satisfechos de manera parcial o que se consigne información falsa o adulterada para hacerlo.

20. Solicitar o aceptar directamente o por interpuesta persona, para sí o para un tercero, comisiones o dádivas en dinero o en especie por concepto de adquisición de bienes y/o servicios para la Sociedad empleadora.

21. Exigir dinero o dádivas por hechos que esté obligado a cumplir; de manera especial relacionados con procesos de contratación de personal o adquisición de bienes y servicios.

22. Ejecutar acciones, omisiones y en general cualquier conducta que ponga en peligro o desestabilicen las relaciones con la comunidad o con las autoridades gubernamentales, militares, de policía o eclesiásticas.

23. Discriminar, maltratar, ultrajar, perseguir, violar la intimidad o de cualquier otra forma atentar contra los derechos y libertades de compañeros de trabajo o personas ajenas a la Sociedad empleadora, o incurrir en cualquier tipo de acto constitutivo de acoso laboral o acoso sexual.

24. Pertenecer, auspiciar, colaborar, integrar o de cualquier forma colaborar con personas o grupos al margen de la Ley o de los cuales se sospeche fundadamente que son organizaciones delictivas, o de cualquier otra forma violar la condición de neutralidad de la Sociedad empleadora.

25. Encubrir o no reportar o denunciar oportunamente, los hechos delictivos que se cometan por parte de empleados, cualquier evento o accidente de trabajo, daño o pérdida, o las acciones, omisiones o condiciones que puedan derivar accidentes, perjuicios o pérdidas para la empresa.

26. Operar o manejar automotores, equipo o maquinaria de propiedad o al servicio de la empresa, sin estar expresamente autorizado, o estándolo, hacerlo para labores diferentes a las encomendadas, por fuera del horario de trabajo, en rutas y horarios no autorizados, sin licencia para servicio público vigente, exceder los límites de velocidad impuestos por la ley, autoridad vial o la empresa y manipular o alterar los mecanismos de control de velocidad, y por su causa o con su ocasión se deriven accidentes de tránsito, daños, hurtos, pérdidas o cualquier otro tipo de perjuicio para la Sociedad empleadora.

27. Transportar en los automotores de propiedad o al servicio de la empresa a personas u objetos ajenos a la misma, sin que exista autorización previa y expresa del Gerente General, de la Gerencia Administrativa ó Director de Obra, al cual se encuentre asignado el automotor, aún por fuera del horario y sitio de trabajo, y por su causa o con su ocasión se deriven accidentes de tránsito, daños, hurtos, pérdidas o cualquier otro tipo de perjuicio para la Sociedad empleadora.

28. Ejecutar actos inseguros, que pongan en peligro su vida e integridad personal, la de sus compañeros, superiores o terceras personas, o que lesionen o pongan en peligro bienes propios o ajenos, y por su causa o con su ocasión se derive accidente de trabajo, enfermedad profesional, sanciones contractuales, se afecte las estadísticas o estándares contractuales, daños, pérdidas o cualquier otro

tipo de perjuicio para la Sociedad empleadora.

29. Retirar, sin autorización expresa del empleador, de los archivos escritos o electrónicos de la empresa, la información que en ellos esté contenida, o parte de ella, para uso ajeno a los propios de su profesión, cargo o labor; así como darla a conocer por cualquier medio idóneo, a terceras personas o utilizarla para favorecer a un tercero, y se cause ningún tipo de perjuicio para la Sociedad empleadora.

30. Esconder el trabajo defectuoso, no darlo a conocer al superior o supervisor, o hacerlo pasar por correcto, o no informar inmediatamente sobre el mismo, así como de los errores cometidos, o de los cuales tenga conocimiento, y se cause algún tipo de perjuicio para la sociedad empleadora.

31. Rendir información, declaración, conceptos o dictámenes falsos o incorrectos, que atenten contra los intereses de la empresa, le causen trastornos a sus actividades o pongan en peligro la seguridad de las personas, bienes o trabajos, y se causen perjuicios para la sociedad empleadora.

32. Pelear o provocar riñas o discusiones, con sus superiores o compañeros de trabajo, dentro o fuera del mismo; así como amenazar, intimidar, coaccionar, interferir o sabotear la labor de los mismos, dentro de las instalaciones de la empresa, o en ausencia de terceros, y se produzcan o deriven lesiones personales, muerte, incapacidades, daños, perjuicios o cualquier otro perjuicio para la Sociedad empleadora, o sea cometido en ejecución de contratos ejecutados por la empresa.

33. Utilizar o emplear en sus comunicaciones escritas u orales, dirigidas a sus superiores, compañeros o terceros, lenguaje soez, irrespetuoso u ofensivo, dentro o fuera del sitio o jornada de trabajo, por motivos relacionados o no con el mismo, y sean conocidos por clientes, comunidades, terceros, o de cualquier otra manera trascienda o cause perjuicios o ponga en peligro la imagen corporativa de la empresa.

34. Hacer circular o publicar, escritos de todo orden, en los tableros, muros, carteleras o cualquier otro sitio de la empresa, sin autorización expresa del empleador y sean conocidos por clientes, comunidades, terceros, o de cualquier otra manera trascienda o cause perjuicios o ponga en peligro la imagen corporativa de la empresa.

35. Confiar o delegar a otro trabajador la ejecución del trabajo asignado, sin autorización expresa del superior, y por su causa o con su ocasión se derive accidente de trabajo, enfermedad profesional, sanciones contractuales, se afecte las estadísticas o estándares contractuales, daños, pérdidas o cualquier otro tipo de perjuicio para la Sociedad empleadora.

36. Incumplir con cualquiera de los valores, principios y comportamientos éticos deseados y previstos en éste reglamento, así como incurrir en cualquier acto de corrupción, engaño, discriminación, irrespeto, intolerancia, hostigamiento, difamación, envidia o deslealtad, tanto en la realización de las actividades del giro ordinario de los negocios de la sociedad empleadora, como en las relaciones laborales e interpersonales, aún por fuera de las instalaciones u horarios de trabajo.

37. Contratar bienes o servicios sin observar y cumplir los principios éticos establecidos en este reglamento; evadir o incumplir las disposiciones internas sobre facturación, pagos y atribuciones financieras; dar, ofrecer o recibir regalos, dádivas o cualquier tipo de beneficio para sí o terceros, y con esta conducta se causen perjuicios económicos, financieros o de imagen para la empresa.

38. Incumplir o violar cualquiera de las obligaciones contractuales contenidas en Licencias Ambientales, Planes de Acción y Cumplimiento Ambiental (PACA), o disposiciones referidas a los aspectos ambientales que deba cumplir la empresa, la Política Ambiental o no cumplir con los objetivos y metas que se haya propuesto la empresa, y por su causa o con su ocasión se derive contaminación o afectación, sanciones administrativas por parte de las entidades estatales ambientales correspondientes, contractuales, se afecte las estadísticas o estándares contractuales, daños, pérdidas o cualquier otro tipo de perjuicio para la Sociedad empleadora.

39. Contaminar de cualquier manera y/o en cualquier grado o cantidad al suelo, aire o aguas, cazar o

pescar, talar árboles, realizar cualquier tipo de quemas o incendios, disponer aguas contaminadas sin el respectivo tratamiento previo o de residuos de cualquier clase, no hacer uso adecuado de las letrinas en la forma que se indique, no hacer una correcta disposición de residuos sólidos y/o líquidos, no reciclar, o cualquier otro tipo de incumplimiento de la legislación, normas y políticas ambientales, y por su causa o con su ocasión se deriven sanciones administrativas por parte de las entidades estatales ambientales correspondientes, contractuales, se afecte las estadísticas o estándares contractuales, daños, pérdidas o cualquier otro tipo de perjuicio para la Sociedad empleadora.

40. Descargar programas, así sean gratuitos, que no estén licenciados o no sean autorizados por el Departamento de Tecnología, Informática y Telecomunicaciones, dar un mal uso a los equipos de cómputo o incumplir las normas particulares que se emitan respecto, almacenar cualquier tipo de archivos personales, tales como fotografías, música, juegos, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, etc.; instalar módems personales o alterar, suprimir o modificar los programas de protección y restricción que han sido instalados como medida de control y prevención para un adecuado uso de los equipos de cómputo, computadores personales o portátiles de la empresa, y se causen o deriven sanciones, perjuicios económicos, operacionales o de cualquier otra índole.

41. Ejercer la prostitución dentro de las instalaciones de la Sociedad empleadora, así como contratar servicios sexuales, propiciar, tolerar o permitir tales comportamientos; o durante comisione so viajes de trabajo.

42. Modificar una sanción en forma fraudulenta o impedir su ejecución.

43. Modificar en forma fraudulenta la información consignada en las hojas de vida, bases de datos o documentos laborales, o suministrar a terceros información falsa al respecto.

44. Imponer correctivos o sanciones que atenten contra la vida o integridad o dignidad de la persona.

45. Provocar o dar lugar intencionalmente a eventos, accidentes o pérdidas de cualquier tipo.

46. Cobrar, cuando no se esté autorizado para ello, por cualquiera de los servicios que pudieran realizarse, especialmente por arreglos, gestiones, trámites o transporte de personas o cosas en vehículos pertenecientes o destinados al servicio de la empresa.

47. Aprovecharse de la condición de empleado de la Empresa para ejercer influencia indebida ante clientes, proveedores, comunidades, autoridades o terceros, en provecho propio o de terceros, o para que se tomen decisiones a favor de personal comprometido en hechos disciplinarios o delictuosos.

48. Alterar, modificar, suprimir o inutilizar cualquier tipo de mecanismo, bien o dispositivo que tenga o se haya instalado a cualquier bien de la Sociedad empleadora, para regular o controlar su uso.

49. Obrar con negligencia en el control y el manejo administrativo dando lugar a la malversación de bienes u otros elementos, de propiedad o al servicio de la empresa.

50. Presentar o pretender hacer pasar como Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional un evento de origen común o que no se haya verificado u ocurrido con causa u ocasión del trabajo.

51. Para quienes sean contratados como conductores u operadores de tractocamiones y maquinaria o equipo autopropulsado, tener multas y/o sanciones por infracciones de Tránsito pendientes de pago, o haber incumplido los acuerdos de pago derivados de las mismas, o no encontrarse a PAZ y SALVO en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).

52. Permitir que una persona, sin haber suscrito y formalizado su respectivo contrato de trabajo, ingrese a las instalaciones de la Compañía o a las áreas de actividades o de cualquier manera preste un servicio personal a la empresa, o habiendo suscrito contrato de trabajo, no tenga la afiliación y cobertura del Sistema de Seguridad Social.

53. No diligenciar oportuna y correctamente los documentos, formatos o procedimientos establecidos por la Sociedad empleadora y que con ocasión de su cargo o funciones le corresponda hacer o le

haya sido confiado o delegado, y esto cause perjuicios a la Sociedad empleadora.

54. No diligenciar y tramitar oportunamente los formatos con los reportes de tiempo y novedades de nómina, y con esto se generen problemas o se causen perjuicios a la Sociedad empleadora, relacionadas con reclamaciones o acciones judiciales.

55. Incurrir en cualquier conducta, por acción u omisión, que esté catalogada como delito o contravención o que esté expresamente prohibida por la Ley, Decretos o Resoluciones oficiales o que implique el desconocimiento o inaplicación de cualquier tipo de norma legal.

56. Incurrir por tercera vez, en cualquiera de las faltas leves contenidas en éste reglamento, dentro del respectivo contrato de trabajo o dentro del año inmediatamente anterior, siempre y cuando hubiere sido sancionado efectivamente por la primera y segunda vez.

57. Incurrir por segunda vez, en cualquiera de las faltas graves contenidas en éste reglamento, dentro del respectivo contrato de trabajo o dentro del año inmediatamente anterior, siempre y cuando hubiere sido sancionado efectivamente por la primera vez.

58. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, así sea por un día, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo, por primera vez.

59. Las conductas descritas en Manuales, Procedimientos, Circulares Normativas o cualquier otro documento emitido por la Compañía con anterioridad a la Revisión vigencia de éste reglamento en donde se referencie o se catalogue la misma como falta grave e indique además que tendrá como consecuencia la terminación del contrato de trabajo, se entenderá que corresponde a una Falta Gravísima. Cuando no se haga referencia a que constituye causal de terminación del contrato, se entenderá que es falta grave, salvo que se encuentre relacionada en el presente artículo.

60. Manipular, alterar, sustraer o disponer indebidamente de inventarios, activos o recursos de la compañía.

61. Participar, facilitar o encubrir conductas relacionadas con fraude, hurto, pérdida de inventarios o desvío de recursos.

62. Ocultar, destruir o alterar información relevante dentro de un proceso de investigación interna.

63. Utilizar información confidencial o estratégica en beneficio propio o de terceros.

64. Reincidir en faltas graves relacionadas con control de activos, información o cumplimiento de protocolos internos.

65. La reiteración en la realización de trabajo por fuera de la jornada sin autorización previa del empleador.

66. La ejecución de trabajo suplementario no autorizado que genere afectaciones económicas u operativas a la Empresa.

67. La alteración, manipulación o registro inexacto de la información relacionada con la jornada de trabajo, con el fin de obtener un reconocimiento indebido de tiempo laborado.

68. La negativa reiterada e injustificada a laborar trabajo suplementario o en días de descanso obligatorio, cuando ello sea requerido por necesidades del servicio y en cumplimiento de instrucciones impartidas por el empleador conforme a la ley.

Parágrafo: Consecuencia Laboral y Jurídica de Incurrir en Falta Gravísimas. Al que incurra en una falta catalogada como Gravísima según lo tipificado en el presente reglamento, se le dará por terminado inmediatamente el contrato de trabajo por justa causa y sin lugar al pago de indemnización alguna, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del literal a del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo y del articulo XX del presente reglamento interno.

ARTICULO 79º: En los casos de las faltas calificadas como gravísimas, la empresa puede, habida cuenta de la gravedad de la falta, de su incidencia en la disciplina de la Empresa, récord de las faltas

cometidas por el trabajador, de su tiempo de vinculación de la Empresa, y de los demás datos que consten en su hoja de vida, prescindir de la terminación del contrato de trabajo, y en su lugar imponer suspensión en el trabajo por el lapso que estime conveniente. En ningún caso esa determinación podrá considerarse como derogatoria de la norma general sobre la terminación del contrato de trabajo con justa causa, ni podrá entenderse que crea derecho a favor del trabajador sancionado para casos futuros.

En caso de faltas graves el empleador puede decidir si se cumple alguna de las causales mencionadas entre aplicar taxativamente las sanciones determinadas para este grupo de faltas u optar por otro tipo de sanción menos grave.

CAPÍTULO XVI
PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 80º. Antes de imponer cualquier sanción disciplinaria, la empresa deberá garantizar al trabajador o trabajadora el pleno respeto de las garantías del debido proceso, el cual se adelantará conforme a los siguientes principios: dignidad, presunción de inocencia, in dubio pro disciplinado, proporcionalidad, derecho a la defensa, contradicción y controversia de las pruebas, intimidad, lealtad, buena fe, imparcialidad, respeto al buen nombre y honra, y el principio de non bis in ídem.

El procedimiento disciplinario interno comprende:

1. **Formulación de cargos:** Una vez determinado por el empleador la apertura del proceso disciplinario, se deberá notificar al trabajador implicado de la citación de descargos, donde establecerá los hechos o conductas que motivaron la apertura del mismo. De igual manera, se le comunicará los presuntos incumplimientos o faltas a los deberes/obligaciones a que estas conductas dan lugar, las cuales deberán estar preestablecidos en el contrato laboral, las políticas y procedimientos del empleador, la ley, u en órdenes del personal que represente el empleador o en este reglamento interno de trabajo y ser indicadas al trabajador con absoluta claridad, así como la calificación provisional de las conductas cometidas y las pruebas que motivaron la apertura del proceso disciplinario, propendiendo por la protección del debido al proceso del mismo.
2. **Traslado de pruebas:** el empleador deberá comunicar al trabajador implicado las pruebas en las que se basa para la imputación y sobre las cuales se motiva la imposición de un proceso disciplinario, otorgando un término prudencial para controvertirlas y allegar las que crea pertinentes, velando en todo momento porque el trabajador ejerza su derecho a la defensa.
3. **Término para ejercer defensa:** El trabajador o trabajadora dispondrá de un término no inferior a cinco (5) días hábiles para pronunciarse frente a los hechos imputados, controvertir las pruebas y allegar las que considere pertinentes para su defensa. Si la defensa es verbal, se levantará un acta con la transcripción de la versión rendida, la cual deberá ser firmada por los asistentes.
4. **Diligencia de descargos**: Puesto en conocimiento del trabajador las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dieron origen al proceso disciplinario, este deberá contar con el espacio oportuno para poder presentar de manera verbal y escrita sus descargos, así como la presentación de las pruebas que tenga a su favor.
5. **Imposición de la sanción:** Agotados los descargos, el empleador a o quien a esta represente tomará una decisión motivada, congruente y proporcional a la falta cometida basada en el análisis de los hechos, las pruebas y la defensa del trabajador. La decisión podrá ser desde un llamado de atención, una suspensión al contrato de trabajo o la terminación del mismo con justa causa, en dicha imposición deberá indicarlas obligaciones contractuales, legales o de este reglamento

interno de trabajo en las cuales han sido previstas las faltas imputadas. Si procede una sanción, esta deberá ser proporcional a la falta, sin desconocer los principios de dignidad humana e igualdad.

6. **Notificación de la sanción:** el empleador notificará por escrito la decisión al trabajador, el cual deberá firmar el recibido, si se negaré el empleador solicitará a dos testigos que den fe de lo anterior y firmen la copia respectiva.
7. **Inconformidad:** Si el trabajador está inconforme con la decisión podrá, apelar la decisión ante un superior jerarquico de quien adelanto el proceso o podra recurrir a la justicia ordinaria laboral.

Parágrafo 1º: El empleador en la diligencia de descargos deberá permitir al trabajador el reconocimiento y contradicción de las pruebas que sustentan la imputación.

Parágrafo 2º: El empleador levantará un acta de la diligencia de descargos, como constancia de lo sucedido, la cual se deberá firmar por todos los que asistieron. Si alguno de los asistentes se negare a firmar, se llamará a dos testigos que den fe de lo sucedido.

Parágrafo 3º: En el proceso disciplinario sancionatorio previsto en éste Capítulo se respetará el Debido Proceso consagrado en la Constitución Política Nacional, por lo tanto, cualquier trabajador que sea sometido a éste trámite, sólo podrá ser sancionado por causal previamente estipulada en este Reglamento o disposiciones que tengan el carácter de contractual, así como lineamientos internos y políticas de la compañía, en el cual la conducta objeto del proceso disciplinario se contemple como falta disciplinaria, agotando el procedimiento aquí previsto y por las personas facultadas para ello, cualquier sanción impuesta desconociendo estas premisas será ineficaz de pleno derecho.

parágrafo 4º: En caso de que el trabajador tenga alguna discapacidad, se garantizarán medidas y ajustes razonables que aseguren la comunicación efectiva y el ejercicio pleno de su derecho de defensa.

Parágrafo 5º: El presente procedimiento podrá adelantarse mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre que el trabajador cuente con los medios necesarios y se respeten las garantías procesales.

Parágrafo 6º: Este procedimiento deberá adelantarse en un término razonable, conforme al principio de inmediatez, salvo que se establezca uno diferente en convención colectiva, laudo arbitral o en el presente reglamento.

ARTÍCULO 81º. Garantía del debido proceso disciplinario. Toda actuación disciplinaria adelantada por el empleador se regirá por los principios de legalidad, dignidad humana, presunción de inocencia, proporcionalidad, contradicción y derecho de defensa. Ningún trabajador será sancionado sin haber sido previamente escuchado, informado de los hechos imputados y de las pruebas en su contra, ni sin que exista decisión motivada.

CAPÍTULO XVII

RECLAMACIONES

ARTÍCULO 82º. ANTE QUIENES DEBEN PRESENTARSE: Los empleados vinculados a la empresa deberán presentar sus reclamos ante la **SUPERVISORES DE AREA, DIRECTORES ADMINISTRATIVOS, y/o DESARROLLO ORGANIZACIONAL (Gestion Humana)**,y si no fuere atendido por estos, o no se conformare con su decisión, podrá insistir en su reclamo ante el **GERENTE**.

Las reclamaciones serán resueltas dentro de un tiempo razonable, de acuerdo con su naturaleza y circunstancias y con criterios de legalidad, justicia y equidad.

CAPÍTULO XVIII
ACOSO LABORAL Y ACOSO SEXUAL
MEDIDAS PARA PREVENIRLO, CORREGIRLO Y SANCIONARLO.

ARTÍCULO 83º. Entiéndase adaptada al R.I.T. de la Empresa toda la normatividad aplicable dispuesta por la ley 1010 de 2006 y en consecuencia toda conducta repetida e intencional tendiente a generar cualquier tipo de acoso laboral en los términos de la ley.

ARTÍCULO 84º. Definición y modalidades de acoso laboral. Para efectos de la ley 1010 del 23 de enero de 2006, se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo.

En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades generales:

- **Maltrato laboral.** Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.
- **Persecución laboral.** Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.
- **Discriminación laboral.** Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.
- **Entorpecimiento laboral.** Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.
- **Inequidad laboral.** Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.
- **Desprotección laboral.** Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador.

Parágrafo 1º: Las anteriores conductas se atenuaran o agravarán de acuerdo con lo establecido en la Ley 1010 de 2006, en sus artículos 3 y 4 respectivamente.

Parágrafo 2º: La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del inspector de trabajo con competencia en el lugar de los hechos, de los inspectores municipales de policía, de los personeros municipales o de la Defensoría del Pueblo, a prevención, la ocurrencia de una situación continuada y ostensible de acoso laboral. La denuncia deberá dirigirse por escrito en que se detallen los hechos denunciados y al que se anexa prueba sumaria de los mismos. La autoridad que reciba la denuncia en tales términos conminará preventivamente al empleador para que ponga en marcha los procedimientos

confidenciales referidos en el presente Reglamento y programe actividades pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las relaciones entre quienes comparten una relación laboral dentro de una empresa. Para adoptar esta medida se escuchará a la parte denunciada.

Parágrafo 3º: Quien se considere víctima de una conducta de acoso laboral bajo alguna de las modalidades descritas en el presente artículo, podrá solicitar la intervención de una institución de conciliación autorizada legalmente a fin de que amigablemente se supere la situación de acoso laboral.

ARTÍCULO 85º. Sujetos activos o autores del acoso laboral.

La persona natural que se desempeñe como gerente, jefe, director, supervisor o cualquier otra posición de dirección y mando;

La persona natural que se desempeñe como trabajador o empleado.

ARTÍCULO 86º. Sujetos pasivos o víctimas del acoso laboral.

- Los trabajadores o empleados.
- Los jefes inmediatos cuando el acoso provenga de sus subalternos.

ARTÍCULO 87º. Sujetos partícipes del acoso laboral.

La persona natural que como empleador promueva, induzca o favorezca el acoso laboral;

La persona natural que omita cumplir los requerimientos o amonestaciones que se profieran por los inspectores de trabajo en los términos de la presente ley.

ARTÍCULO 88º. Conductas que constituyen acoso laboral. Se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas:

Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias;

Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social;

Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo;

Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo;

Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios;

La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo;

Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público;

La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona;

La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del

lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la Empresa;

La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la Empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados;

El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales;

La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor;

La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos;
El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social.

Parágrafo 1º. En los demás casos no enumerados en este artículo, la autoridad competente valorará, según las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas, la ocurrencia del acoso laboral descrito en el presente Reglamento.

Parágrafo 2º. Excepcionalmente un solo acto hostil bastará para acreditar el acoso laboral. La autoridad competente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de la conducta denunciada y su capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana, la vida e integridad física, la libertad sexual y demás derechos fundamentales.

Parágrafo 3º. Cuando las conductas descritas en este artículo tengan ocurrencias en privado, deberán ser demostradas por los medios de prueba reconocidos en la ley procesal civil.

ARTÍCULO 89º. Conductas que no constituyen acoso laboral**.** No constituyen acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades:

Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos;

La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial.

La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento;

La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la Empresa, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la Empresa.

Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el Código Sustantivo del Trabajo.

La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de que trata el artículo 95 de la Constitución;

La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de que tratan los artículos 55 a 57 del Código Sustantivo del Trabajo, así como de no incurrir en las prohibiciones de que tratan los artículos 59 y 60 del mismo código;

Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo;

Parágrafo. Las exigencias técnicas, los requerimientos de eficiencia y las peticiones de colaboración a que se refiere este artículo deberán ser justificados, fundados en criterios objetivos y no discriminatorios.

ARTÍCULO 90º. FINALIDAD DE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE LAS CONDUCTAS DE ACOSO LABORAL. Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por la Empresa, constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva conviviente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en la Empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo.

ARTÍCULO 91º. En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la Empresa ha previsto los siguientes mecanismos:

1. Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluya campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dicha ley, particularmente en relación con las conductas que constituyen acoso laboral, las que no, las circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio.
2. Agregar como parte del procedimiento de inducción al personal que ingresa a la Empresa los mecanismos de prevención y solución de conductas que constituyen acoso laboral.
3. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin de:
    a. Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida laboral convivente;
    b. Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos y
    c. Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u otros hostigamientos en la Empresa, que afecten la dignidad de las personas, señalando las recomendaciones correspondientes.
4. Atender las conminaciones preventivas que formularen los Inspectores de Trabajo en desarrollo de lo previsto en el numeral 2, artículo 9 de la Ley 1010 de 2006, y disponer las medidas que estimaré pertinente.
5. Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la Empresa para desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 92º. Comité de convivencia laboral. Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno con el cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad, efectividad y naturaleza conciliatoria señaladas por la ley para este procedimiento.

1. La Empresa tendrá un Comité de Convivencia Laboral, integrado en forma bipartita, por un representante de los trabajadores y un representante del empleador o su delegado.
2. El Comité de Convivencia Laboral realizará las siguientes actividades:
    a. Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de la Empresa en relación con el buen ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las áreas responsables o involucradas, las sugerencias y consideraciones que estimare necesarias.

b. Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se refieren los artículos anteriores.
c. Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar de oficio o previa queja presentada por la presunta víctima de acoso laboral, los casos específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que pudieren tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral.
d. Formular las recomendaciones que se estimaren pertinentes para reconstruir, renovar y mantener vida laboral conviviente en las situaciones presentadas, manteniendo el principio de la confidencialidad en los casos que así lo ameritaren.
e. Hacer las sugerencias que considerare necesarias para la realización y desarrollo de los mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas actividades que promuevan de manera más efectiva la eliminación de situaciones de acoso laboral, especialmente aquellas que tuvieren mayor ocurrencia al interior de la vida laboral de la Empresa.
f. Atender las conminaciones preventivas que formularen los Inspectores de Trabajo en desarrollo de lo previsto en el numeral 2 del artículo 9º de la Ley 1010 de 2006 y disponer las medidas que se estimaren pertinentes,
g. Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores.

3. Este comité se reunirá por lo menos una vez cada dos meses.
4. El Comité de Convivencia Laboral evaluará en primera instancia las posibles situaciones de acoso laboral, escuchando, si a ello hubiere lugar, a las personas involucradas; construirá con ellas la recuperación de tejido convivente, si fuere necesario; formulará las recomendaciones que estime indispensables y, en casos especiales, promoverá entre los involucrados compromisos de convivencia.
5. Si como resultado de la actuación del comité, éste considerare prudente adoptar medidas disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y sugerencias a la Administradora o quien haga sus veces, para que adelante el procedimiento interno establecido en el presente reglamento.

ARTÍCULO 93º. Procedimiento interno para prevenir y corregir las conductas que constituyan acoso laboral. La Administradora o quien haga sus veces, conocerá de la conducta que pueda tipificar acoso laboral previa remisión de la investigación que de la misma efectúe el Comité de Convivencia Laboral, bien sea porque no se haya llegado a un acuerdo entre las partes en esta instancia, o porque dicho Comité considere prudente adoptar medidas disciplinarias.

Características del Procedimiento:

- **Interno:** Se realiza al interior de la Empresa, para tratar de lograr el acercamiento de las partes objeto de la supuesta conducta de acoso laboral.
- **Confidencial:** Será de carácter reservado la información, pruebas, sujetos activos y pasivos involucrados y en general todo el manejo que se le dé a la investigación de las conductas, que puedan constituir acoso laboral.
- **Conciliatorio:** Se busca la solución de las controversias creadas con las supuestas conductas de acoso laboral que se investiga, para que las partes inmersas en el conflicto se acerquen de manera voluntaria, utilizando la intervención de un tercero con autoridad, para lograr un acuerdo directo.
- **Efectivo:** Busca corregir y controlar hacia el futuro las conductas de acoso laboral, que dieron lugar al procedimiento interno.
- **Competencia:** La Administradora o quien haga sus veces, será quien adelante en segunda instancia la investigación correspondiente de las conductas que puedan llegar a tipificar acoso laboral.

Inicio del Procedimiento:

1. Previa remisión efectuada por el Comité de Convivencia Laboral de la investigación de la conducta que pudiere llegar a tipificar acoso laboral, bien sea porque no se haya llegado a un acuerdo entre las partes en esta instancia, o porque dicho Comité considere prudente adoptar medidas disciplinarias; la Administradora o quien haga sus veces, procederá a cotejar las informaciones suministradas por el Comité de Convivencia Laboral, realizará una averiguación inicial de lo sucedido. Durante la investigación, la(s) persona(s) involucradas tendrá(n) todas las garantías de derecho a la defensa, contradicción debido proceso, apelación y confidencialidad.

2. La Administradora o quien haga sus veces, procederá a citar a las partes para que en el día, hora y lugar señalados en la comunicación, se presenten en Audiencia con el fin exponer los hechos que dieron lugar a la investigación adelantada en primera instancia por el Comité de Convivencia Laboral.

La asistencia a dicha Audiencia será de carácter obligatorio para las partes, salvo motivos de caso fortuito o fuerza mayor que la impidan, en cuyo caso la parte que no pueda asistir deberá justificar dentro los dos (2) días siguientes el motivo de su inasistencia, siendo de recibo o de aceptarse la justificación, se procederá a fijar fecha para una nueva y última audiencia.

Parágrafo. Si de la investigación adelantada en primera instancia por la Comité de Convivencia Laboral sobre la presunta conducta de acoso laboral, el Gerente o quien haga sus veces, deduce la existencia de posibles participes de la misma, procederá a citarlos a la audiencia ya referida.
Metodología del Procedimiento:

1. Iniciación del proceso de acercamiento:

En la audiencia previamente señalada, la Administradora o quien haga sus veces, dará lectura a la investigación adelantada en primera instancia por el Comité de Convivencia Laboral. A continuación otorgará la palabra a la presunta víctima de acoso laboral para que si lo considera necesario amplíe y/o aclare los hechos que motivaron la investigación; posteriormente dará el uso de la palabra al presunto sujeto activo de la conducta de acoso laboral, quien si lo considera necesario se manifestará sobre los mismos hechos, pudiendo solicitar las pruebas que estime conveniente.

En el caso de existir o de haber prueba testimonial por recibir, la Administradora o quien haga sus veces, de ser posible evacuará esta prueba en la misma Audiencia, en caso contrario fijará continuación de la audiencia, con fin de citar a los testigos a que rindan su declaración y poder así proseguir con el trámite.

La Administradora o quien haga sus veces invitará a las partes a restablecer la comunicación que se haya visto afectada por la supuesta conducta de acoso laboral y les indicará cuales son los objetivos del procedimiento que se adelanta para subsanar aquella.

A continuación otorgará el uso de la palabra a cada una de las partes, con el fin de que presenten ideas y alternativas que permitan solucionar o corregir las presuntas conductas de acoso laboral.

2. Descripción de la estructura del conflicto:

Una vez escuchadas las partes, la Administradora o quien haga sus veces, hará una descripción general del conflicto, de su historia y contexto, posteriormente procederá a delimitar los hechos que dieron origen al mismo, los valores e intereses enfrentados y los problemas reales y no reales, concretará las necesidades de las partes y verificará bajo que normas o leyes se puede regular el mismo.

3. La obtención del acuerdo:

La Administradora o quien haga sus veces, requerirá nuevamente a las partes para que manifiesten si es su deseo, llegar a una fórmula de solución del conflicto y prevención de nuevas conductas de acoso

laboral, en caso afirmativo, las partes expresarán la fórmula que consideren justa y equitativa para solucionarlo.

Posteriormente, la Administradora o quien haga sus veces, manifestará a las partes cual considera la fórmula más conveniente, teniendo en cuenta sus intereses y propuestas, con el fin de llegar a un acuerdo que tendrá carácter vinculante y obligatorio para las mismas; de estar de acuerdo las partes en la fórmula propuesta, se procederá a la redacción del acuerdo el cual será suscrito por ellas y por la Administradora o quien haga sus veces, en caso contrario se dejará también constancia por escrito.

Si del procedimiento adelantado por la Administradora o quien haga sus veces, éste considerare necesario adoptar medidas de tipo disciplinario así lo hará, y comunicará éstas al afectado(a) en la misma audiencia.

Parágrafo 1º. El procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo, no impide o afecta el derecho de quien se considere víctima de acoso laboral para adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas para el efecto en la Ley 1010 de 2006.

Parágrafo 2º. Cuando la Administradora o quien haga sus veces, sea sujeto por activa, por pasiva o participe de las conductas de acoso laboral, un Comité integrado en forma bipartita por un representante de los trabajadores y un representante del empleador o su delgado designará la persona encargada de adelantar el procedimiento interno, a que se refiere el presente artículo.

ARTÍCULO 94º. Sanciones para las conductas que constituyan acoso laboral. El acoso laboral, cuando estuviere debidamente acreditado, se sancionará así:

1. Como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, cuando haya dado lugar a la renuncia o el abandono del trabajo por parte del trabajador.
2. Con sanción de multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales mensuales para la persona que lo realice y para el empleador que lo tolere.
3. Con la obligación de pagar a las empresas prestadoras de salud y las aseguradoras de riesgos profesionales el cincuenta por ciento (50%) del costo del tratamiento de enfermedades profesionales, alteraciones de salud y demás secuelas originadas en el acoso laboral. Esta obligación corre por cuenta del empleador que haya ocasionado el acoso laboral o lo haya tolerado.
4. Con la presunción de justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador y exoneración del pago de preaviso en caso de renuncia o retiro del trabajo.
5. Como justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo, según la gravedad de los hechos, cuando el acoso laboral sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno.

Parágrafo. Corresponde a los jueces de trabajo con jurisdicción en el lugar de los hechos, adoptar las medidas sancionatorias que prevé este artículo, cuando las víctimas del acoso sean trabajadores o empleados particulares.

ARTÍCULO 95º. Garantías contra actitudes retaliatorias. A fin de evitar actos de represalia contra quienes han formulado peticiones, quejas y denuncias de acoso laboral o sirvan de testigos en tales procedimientos, establézcanse las siguientes garantías:

1. La terminación unilateral del contrato de trabajo de la víctima del acoso laboral que haya ejercido los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios consagrados en este Capítulo, carecerán de todo efecto cuando se profieran, dentro de los seis (6) meses siguientes a la petición o queja, siempre y cuando la autoridad administrativa o judicial competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento.

2. Las demás que le otorguen la Constitución, la ley y las convenciones colectivas de trabajo y los pactos colectivos.

Las anteriores garantías cobijarán también a quienes hayan servido como testigos en los procedimientos disciplinarios y administrativos de que trata la presente ley.

Parágrafo. La garantía de que trata el numeral uno no regirá para los despidos autorizados por el Ministerio del Trabajo conforme a las leyes, ni para las sanciones disciplinarias que se dicten como consecuencia de procesos iniciados antes de la denuncia o queja de acoso laboral.

ARTÍCULO 96º. Temeridad de la queja de acoso laboral. Cuando a juicio del juez laboral competente, la queja de acoso laboral carezca de todo fundamento fáctico o razonable, se impondrá a quien la formuló una sanción de multa entre medio y tres salarios mínimos legales mensuales*, (los cuales se descontarán sucesivamente de la remuneración que el quejoso devengue*, *durante los seis (6) meses siguientes a su imposición)***.** (El texto señalado entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, Sentencia C- 738 de 2006).

ACOSO SEXUAL

ARTÍCULO 97º Acoso Sexual. Se entiende acoso sexual como todo acto de persecución, hostigamiento o asedio, de carácter o connotación sexual, lasciva o libidinosa, que se manifieste por relaciones de poder de orden vertical u horizontal, mediadas por la edad, el sexo, el género, orientación e identidad sexual, la posición laboral, social, o económica, que se dé una o varias veces en contra de otra persona en el contexto laboral, esto es cuando ocurre en escenarios como:

- El lugar de trabajo o donde se desarrolle la relación contractual en cualquiera de sus modalidades, inclusive en los espacios públicos y privados, físicos y digitales cuando son un espacio para desarrollar las obligaciones asignadas, incluyendo el trabajo en casa, el trabajo remoto y el teletrabajo;
- Los lugares donde se cancela la remuneración fruto del trabajo o labor encomendada en cualquiera de las modalidades contractuales, donde se toma su descanso o donde come, o en los que utiliza instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestuarios dentro del contexto laboral;
- Los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo o la labor encomendada en cualquiera de sus modalidades;
- En el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo o la labor encomendada en cualquiera de sus modalidades, incluidas las realizadas de forma digital o en uso de otras tecnologías;
- Los trayectos entre el domicilio y el lugar donde se desarrolla el trabajo o la labor encomendada en cualquiera de sus modalidades, y cuando el acoso sexual sea cometido por una persona que haga parte del contexto laboral.
- En el alojamiento proporcionado por el empleador, cuando el acoso sexual sea cometido por una persona que haga parte del contexto laboral.

ARTÍCULO 98º. Son derechos de las víctimas de acoso sexual tienen derecho a la verdad, a ser tratada con dignidad, a la intimidad, confidencialidad, libertad de expresión, atención integral en salud. el acceso efectivo a la justicia, la reparación, la no repetición, la no revictimización, la no violencia institucional, a la protección frente a eventuales retaliaciones, a la no confrontación con su agresor, entre otros, acorde al marco constitucional, legal y jurisprudencial colombiano.

ARTICULO 99º. Las víctimas o terceros que conozcan del hecho de acoso sexual tendrán derecho a ser protegidas de eventuales retaliaciones por interponer queja y dar a conocer los hechos de acoso, por medio de las siguientes garantías:

4. Trato libre de estereotipos de género, orientación sexual o identidad de género.
5. Acudir a las Administradoras de Riesgos Laborales para recibir atención emocional y psicológica.
6. Pedir traslado del área de trabajo.
7. Permiso para realizar teletrabajo si existen condiciones de riesgo para la víctima.
8. Evitar la realización de labores que impliquen interacción alguna con la persona investigada.
9. Terminar el contrato de trabajo, o la vinculación contractual existente, por parte del trabajador o contratista, cuando así lo manifieste de forma expresa, sin que opere ninguna sanción por concepto de preaviso.
10. Mantener la confidencialidad de la víctima y su derecho a la no confrontación.

Las medidas contempladas en los numerales 3, 4, 5 Y 6 deberán ser adoptadas por los empleadores, a solicitud de la víctima, en un término no superior a cinco (05) días hábiles, tomando en consideración la organización operativa de la entidad.

ARTÍCULO 100º. La compañía establece un protocolo de atención a quejas por acoso sexual, lineamientos que deberán cumplirse por el personal de la compañía. Para lo cual, las quejas por acoso sexual se tramitarán de conformidad con el protocolo establecido por la compañía para tal fin, dejando la salvedad que serán conocidas por el Comité de Convivencia Laboral -organismo de carácter imparcial-.

Parágrafo: Toda persona que considere haber sido víctima de acoso laboral sexual en el interior de la entidad, podrá poner en conocimiento el hecho a la fiscalía general de la nación.

ARTÍCULO 101º. Las conductas de acoso sexual serán consideradas como falta grave y se procederá con la terminación del contrato por justa causa, siempre que se cuenta con revisión y recomendación previa por parte del Comité de Convivencia Laboral.

ARTÍCULO 102º. Cualquier vacío en lo aqui dispuesto respecto del acoso sexual será tratado de conformidad con la politica que se entiende complementaria a este acapite y a la ley 1010 de 2006, la ley 2365 de 2024 y demás normas concordantes.

ARTÍCULO 103º. La empresa promoverá un entorno laboral saludable, previniendo factores de riesgo psicosocial, estrés laboral y afectaciones a la salud mental. Los trabajadores deberán acatar las políticas y programas internos orientados al bienestar emocional y la prevención de riesgos psicosociales.

CAPÍTULO XIX

TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR JUSTA CAUSA

ARTÍCULO 104º. JUSTAS CAUSAS: Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, las establecidas en el artículo 7 del Decreto 2351 de 1965 tanto por parte de la Empresa como por parte del trabajador y las que se establezcan en otras leyes o decretos, en los contratos individuales de trabajo, pactos, reglamentos, convenciones colectivas de trabajo o fallos arbítrales.

A. POR PARTE DEL EMPLEADOR

1. El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener provecho indebido.
2. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores, contra el Empleador, los miembros de su familia, el personal directo o los compañeros de trabajo.
3. Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera del servicio en contra del Empleador, de los miembros de su familia o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores.
4. Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinaria y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas.
5. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo en el desempeño de sus labores.
6. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58o. y 60o. del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbítrales, contratos individuales o reglamentos.
7. La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días a menos que posteriormente sea absuelto.
8. El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la Empresa.
9. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del Empleador. Para dar aplicación a esta causal, de acuerdo al artículo 2 del Decreto 1373 de 1966, el empleador requerirá previamente al trabajador dos veces cuando menos, por escrito, mediando entre uno y otro aviso un lapso no inferior de 8 días. Si hechos los anteriores requerimientos el Empleador considera que aún subsiste el deficiente rendimiento laboral del trabajador, presentará a este un cuadro comparativo de rendimiento promedio en actividades análogas, a efectos de que el trabajador pueda presentar sus descargos por escrito dentro de los ocho (8) días siguientes. Si el Empleador no quedare conforme con las justificaciones del trabajador así se lo hará saber por escrito dentro de los ocho (8) días siguientes.
10. La sistemática inejecución, sin razones válidas, por parte del trabajador de las obligaciones convencionales o legales.
11. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento.
12. La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas prescritas por el médico del Empleador o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes.
13. La ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada.
14. El reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o invalidez estando al servicio de la Empresa.
15. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de profesional, así como cualquier otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo cuya curación no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al Empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad.

En los casos de los numerales 9 a 15 de este artículo, para la terminación del contrato, el Empleador deberá dar aviso al trabajador con anticipación no menor de quince (15) días.

B. POR PARTE DEL TRABAJADOR:

1. El haber sufrido engaño por parte del Empleador respecto de las condiciones de trabajo.
2. Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el Empleador contra el trabajador o los miembros de su familia dentro o fuera del servicio o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del Empleador con el consentimiento o la tolerancia de este.
3. Cualquier acto del Empleador o de sus representantes que induzcan al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas.
4. Todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato, y que ponga en peligro su seguridad o su salud, y que el Empleador no se allane a modificar.
5. Todo perjuicio causado maliciosamente por el Empleador al trabajador en la prestación del servicio.
6. El incumplimiento sistemático sin razones válidas, por parte del Empleador, de sus obligaciones convencionales o legales.
7. La exigencia del Empleador, sin razones válidas, de la prestación de un servicio distinto, o en lugares diversos de aquél para el cual se le contrato, y
8. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al Empleador, de acuerdo con los artículos 57o. y 59o. del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbítrales, contratos individuales o reglamentos.

Parágrafo: La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra en el momento de la extinción, la causal o motivo de esta terminación; posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos.

CAPÍTULO XX

LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES Y MENORES DE EDAD

ARTÍCULO 105º. PROHIBICIONES.

1. Queda prohibido emplear a los menores de dieciocho (18) años y a las mujeres en trabajos de pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, de sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos.
2. En el caso los menores de diez y ocho (18) años no pueden ser empleados en trabajos subterráneos de las minas o que requieran grandes esfuerzos.

CAPÍTULO XXI

DEL MENOR TRABAJADOR

La Empresa se somete a lo dispuesto por la Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 (Código de la infancia y la adolescencia) y todas las demás normas que lo modifiquen, reformen o adicionen:

ARTÍCULO 106º. La edad mínima de admisión al trabajo es los quince (15) años. Para trabajar, los adolescentes entre los quince (15) y diecisiete (17) años requieren de la respectiva autorización expedida por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el Ente Territorial Local.

Paragrafo. Excepcionalmente, los niños y niñas menores de quince (15) años podrán recibir autorización de la Inspección de Trabajo, o en su defecto del Ente Territorial Local, para desempeñar actividades

remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo. La autorización establecerá el número de horas máximas y prescribirá las condiciones en que esta actividad debe llevarse a cabo. En ningún caso el permiso excederá las catorce (14) horas semanales.

ARTÍCULO 107º. La duración máxima de la jornada de trabajo del menor se sujetará a las siguientes reglas:

1. Los adolescentes mayores de quince y menores de diecisiete años, solo podrán trabajar en jornada diurna máxima de seis (6) horas diarias y treinta (30) horas a la semana y hasta las seis de la tarde.
2. Los adolescentes mayores de diecisiete años, solo podrán trabajar en jornada máxima de ocho (8) horas diarias y cuarenta (40) horas a la semana y hasta las ocho de la noche.

ARTÍCULO 108º. El menor trabajador tendrá derecho al salario, prestaciones sociales y demás garantías que la ley concede a los trabajadores mayores de dieciocho (18) años.

El salario del menor trabajador no podrá ser inferior al salario mínimo legal.

ARTÍCULO 109º. Los adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la formación y especialización que los habilite para ejercer libremente una ocupación, arte, oficio o profesión y a recibirla durante el ejercicio de su actividad laboral.

ARTÍCULO 110º. Ninguna persona menor de 18 años podrá ser empleada o realizar trabajos que impliquen peligro o que sean nocivos para su salud e integridad física o psicológica o los considerados como peores formas de trabajo infantil. El Ministerio del Trabajo en colaboración con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, establecerán la clasificación de dichas actividades de acuerdo al nivel de peligro y nocividad que impliquen para los adolescentes autorizados para trabajar y la publicarán cada dos años periódicamente en distintos medios de comunicación. Para la confección o modificación de estas listas, el Ministerio consultará y tendrá en cuenta a las organizaciones de trabajadores y de empleadores, así como a las instituciones y asociaciones civiles interesadas, teniendo en cuenta las recomendaciones de los instrumentos e instancias internacionales especializadas.

ARTÍCULO 111º. En ningún caso la seguridad social y las demás garantías otorgadas a los trabajadores mayores de dieciocho (18) años, podrán ser disminuidas cuando se trate de trabajadores menores de edad.

ARTÍCULO 112º. Cuando por omisión del empleador, el trabajador menor de dieciocho (18) años de edad no se encuentre afiliado a la respectiva empresa de seguridad social y el menor sufriere accidente de trabajo, enfermedad profesional, enfermedad general o se encontrase en período de maternidad, tendrá derecho, desde el momento de su vinculación con el Empleador a las prestaciones económicas y de salud que consagran los reglamentos en favor de los beneficios y de los derecho-habientes.

ARTÍCULO 113º. En los lugares del territorio nacional donde las empresas de la seguridad social no hayan extendido sus servicios, los Empleadores están obligados a otorgar las prestaciones consagradas en el Código Sustantivo del trabajo en favor de los menores. Esta obligación dejará de estar a cargo del Empleador cuando las contingencias sean asumidas por las respectivas E.P.S., A.R.L y A.F.P.

ARTÍCULO 114º. Además de las prohibiciones contenidas en el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo y de las establecidas en el presente Código, no se podrá despedir a trabajadoras menores de edad cuando se encuentren en estado de embarazo o durante la lactancia, sin autorización de los funcionarios encargados de la vigilancia y control del trabajo de menores. El despido que se produjere sin esta autorización no produce efecto alguno.

Sin perjuicio de los derechos consagrados en el Capítulo V del Título VIII del Código Sustantivo del Trabajo, la jornada de la adolescente mayor de quince (15) y menor de dieciocho (18) años, no podrá

exceder de cuatro horas diarias a partir del séptimo mes de gestación y durante la lactancia, sin disminución de su salario y prestaciones sociales.

Igualmente se prohíbe a los empleadores de trabajadores menores de dieciocho (18) años de edad, trasladarlos del lugar de su domicilio, sin el consentimiento de sus padres o guardadores o, en su defecto, del Defensor de Familia, salvo temporalmente y sólo cuando se trate de participar en programas de capacitación.

ARTÍCULO 115º. Las normas laborales sustantivas y de procedimiento que rigen las relaciones laborales para adultos, se aplicarán al trabajo del menor en cuanto no sean contrarias a las señaladas en la Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 (Código de la infancia y la adolescencia).

La Empresa se somete a lo estipulado por la Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006 (Código de la infancia y la adolescencia) y todas las demás normas que lo modifiquen, reformen o adicionen.

CAPITULO XX
DEL TELETRABAJO

ARTÍCULO 116º. De conformidad con la Ley 1221 de 2008, el empleador establece las directrices para promover y regular el teletrabajo como una modalidad de generación de empleo y autoempleo, mediante la utilización de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

El empleador adopta y reconoce la normatividad vigente sobre el Teletrabajo, a fin de garantizar las condiciones laborales y la generación de empleo a la población en situación de discapacidad, desplazamiento forzoso, aislamiento geográfico, mujeres cabeza de hogar, mujeres en etapa de gestación y lactancia posterior a la licencia de maternidad, población en reclusión y personas cuya vida esté amenazada.

ARTÍCULO 117º. Las siguientes definiciones aplicarán para el teletrabajo, dentro de los procesos y operaciones que desarrolla el empleador (Modificado por el artículo 52 del La Ley 2466 de 2025 que modifica el artículo 2 de la Ley 1221 de 2008):

a. Teletrabajo: Es una forma o modalidad de organización laboral, que se da en el marco de un contrato de trabajo o una relación laboral dependiente, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación -TIC-, para el contacto entre el trabajador y el empleador, sin que se requiera la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo.
b. Teletrabajador: Es la persona que utiliza las tecnologías de la información y comunicación, como medio o fin para realizar su actividad laboral, fuera de las instalaciones del empleador, en el marco de un contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente.
c. Teletrabajo autónomo: Aquel en el cual los teletrabajadores y teletrabajadoras pueden escoger un lugar para trabajar (como su domicilio u otro sitio fuera de la sede física del empleador), desempeñando sus funciones a distancia de manera permanente. Solo acudirán presencialmente cuando el empleador lo requiera.
d. Teletrabajo móvil: Aquel en donde los teletrabajadores y teletrabajadoras no tienen un lugar fijo de trabajo, desarrollando sus funciones en diferentes lugares mediante el uso de tecnologías móviles.
e. Teletrabajo híbrido: Aquel en el cual los teletrabajadores y teletrabajadoras laboran como mínimo dos (2) o tres (3) días a la semana desde su casa, y el resto del tiempo en las instalaciones del empleador, alternando la presencialidad y virtualidad durante la jornada laboral semanal. Esta

modalidad exige flexibilidad organizacional, responsabilidad, confianza, control, disciplina y orientación a resultados tanto del teletrabajador como del empleador.

f. Teletrabajo transnacional: Aquel en donde los teletrabajadores y teletrabajadoras, vinculados mediante una relación laboral celebrada en Colombia, laboran desde otro país. Es responsabilidad del teletrabajador contar con situación migratoria regular, cuando aplique, y del empleador, garantizar un seguro que cubra al menos las prestaciones asistenciales en salud en caso de accidente o enfermedad. Las prestaciones económicas estarán a cargo del empleador a través del Sistema de Seguridad Social Colombiano.
g. Teletrabajo temporal o emergente: Modalidad adoptada en situaciones concretas como emergencias sanitarias o desastres naturales, sin perjuicio de la normatividad vigente sobre trabajo en casa.

ARTÍCULO 118º. Aspectos contractuales. el empleador establece que, el contrato o vinculación que se genere para dar inicio al teletrabajo se ajustará a los requisitos previstos en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, con especial atención a las garantías tratadas en el artículo 6 de la Ley 1221 de 2008. el empleador aplicará las siguientes directrices:

a. Las condiciones para la prestación del servicio personal, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos para la labor contratada, la forma de ejecutar la misma en condiciones de tiempo y si es posible, de espacio
b. Determinar los días y horarios en que el teletrabajador realizará sus actividades, para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de accidentes de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal permitida por la normatividad vigente
c. Definir responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y fijar el procedimiento de la entrega por parte del teletrabajador, al momento de finalizar la modalidad de teletrabajo
d. Las medidas de seguridad informática que deberá conocer, aplicar y cumplir el teletrabajador.

ARTÍCULO 119º. Del contrato de teletrabajo. El acuerdo de teletrabajo o contrato de trabajo en la modalidad de teletrabajo deberá indicar de manera especial:

a. Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos, y la forma de ejecutar el mismo en condiciones de tiempo, y si es posible, de espacio.
b. Los días y los horarios en que el teletrabajador realizará sus actividades para efectos de delimitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el desconocimiento de la jornada máxima legal.
c. Las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y el procedimiento de la entrega por parte del teletrabajador al momento de finalizar la modalidad de teletrabajo.
d. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajador.

ARTÍCULO 120º. Obligaciones por parte del empleador. El empleador tiene las siguientes obligaciones respecto del teletrabajador:

a. De la seguridad del teletrabajador, conforme la legislación vigente
b. Incorporar mediante resolución o en el reglamento interno de trabajo, las condiciones especiales para que opere el teletrabajo dentro del empleador.
c. Suministrar al teletrabajador, los equipos de trabajo y medios de protección adecuados para la tarea a realizar. Al mismo tiempo, garantizar que el teletrabajador reciba una formación e información adecuada sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos informáticos y su prevención.
d. Incluir el teletrabajo dentro del programa de salud ocupacional y permitir la participación del

teletrabajador en las actividades del Comité Paritario de Salud Ocupacional

e. Informar y dar una copia al teletrabajador, de la política relativa a salud y seguridad en el trabajo.
f. Informar a la ARL, la modalidad de teletrabajo elegido para la ejecución de las funciones, así como cualquier condición o modificación a ella. Para cualquier modalidad de teletrabajo, el empleador indicará la jornada semanal aplicable, la clase de riesgo que corresponde a las labores ejecutadas y la clase de riesgo correspondiente a la empresa, entidad o centro de trabajo.
g. Incluir el teletrabajo en su metodología para la identificación, evaluación, valoración y control de peligros y riesgos del empleador o entidad, adoptando las acciones necesarias según su Plan de Trabajo anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
h. Instruir a los teletrabajadores en el reporte y los mecanismos de comunicación para reportar cualquier accidente de trabajo, enfermedad laboral o novedad derivada de su desempeño laboral.
i. Suministrarle al teletrabajador los equipos y herramientas de trabajo adecuados, para realizar la labor por la que fue contratado, además de su respectiva formación sobre los riesgos derivados de la utilización de dichos equipos.
j. Fomentar la protección y respeto de la dignidad humana del teletrabajador en cuanto al acceso a la información, y el derecho a su intimidad y privacidad.
k. Garantizar el derecho a la desconexión laboral y evitar los impactos que se pueden generar en la salud mental y en el equilibrio emocional de los teletrabajadores.
l. Ordenar la realización de evaluaciones médicas ocupacionales. Las evaluaciones médicas ocupacionales podrán ser realizadas por telemedicina.
m. Capacitar al teletrabajador en actividades de prevención y promoción en riesgos laborales, principalmente en el cuidado de la salud mental y factores de riesgo ergonómico y biomecánico, así como uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones y seguridad digital para el teletrabajo. Las capacitaciones podrán ser virtuales.
n. El empleador debe informar al teletrabajador sobre las restricciones de uso de equipos y programas informáticos, la legislación vigente en materia de protección de datos personales, propiedad intelectual, seguridad de la información y en general las sanciones que puede acarrear por su incumplimiento.
o. Adelantar acciones en materia de bienestar y capacitación al teletrabajador, en el marco del plan de capacitación y bienestar del establecimiento o entidad.
p. Adoptar y publicar una política interna que regule los términos, características, condiciones del teletrabajo, conforme a las necesidades y particularidades del servicio.
q. Las relaciones laborales con teletrabajadores y teletrabajadoras transnacionales cuyo contrato de trabajo se haya celebrado en el territorio colombiano, se regirá por las leyes colombianas.
r. Las Administradoras de Riesgos Laborales deberán garantizar la cobertura respecto de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales de los teletrabajadores y teletrabajadoras transnacionales en el país donde se encuentren prestando el servicio. En este caso podrán contratar seguros adicionales en el extranjero que correrán por cuenta del empleador.
s. El empleador deberá proporcionar programas de formación y capacitación para teletrabajadores, enfocándose en el manejo de herramientas tecnológicas, gestión del tiempo y habilidades de comunicación remota.

Parágrafo. El empleador reconocerá un auxilio de conectividad a los teletrabajadores y teletrabajadoras que devenguen menos de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el cual se otorgará en reemplazo del auxilio de transporte. En ningún caso procederá el pago simultáneo de ambos auxilios, sin importar la modalidad de teletrabajo implementada.

El auxilio de conectividad será equivalente al auxilio de transporte vigente y se ajustará anualmente de

acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 278 de 1996.

Este auxilio no constituye salario; sin embargo, será base de liquidación de prestaciones sociales únicamente para aquellos trabajadores que devenguen hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (artículo 53 de la Ley 2466 de 2025, que adicionó el artículo 6A a la Ley 1221 de 2008).

ARTÍCULO 121º. Obligaciones del teletrabajador.

a. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del programa de salud ocupacional del empleador.
b. Utilizar los elementos de protección personal y participar en los programas y actividades de promoción y prevención.
c. Cumplir con las restricciones de uso de equipos y programas informáticos, las políticas internas del empleador y en general, la legislación vigente en materia de protección de datos personales, propiedad intelectual, seguridad de la información.
d. Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por el empleador o entidades de seguridad y salud en el trabajo.
e. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo del empleador o entidad y atender las recomendaciones del empleador y la Administradora de Riesgos Laborales.
f. Procurar el cuidado integral de su salud, así como suministrar al empleador información clara, veraz y completa sobre cualquier cambio de su estado físico o mental que afecte o pueda afectar su capacidad para trabajar.
g. Participar en las actividades de prevención de los riesgos laborales, reportar accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales.
h. Atender las instrucciones respecto de uso y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones, así como respecto de seguridad digital, efectuadas por el empleador.
i. Suministrar información veraz sobre el lugar de trabajo, así como cualquier cambio que se presente.
j. Restituir, en el estado en que fueron recibidos, los equipos y herramientas de trabajo entregados por el empleador para el desempeño de sus labores.
k. Cumplir eficientemente con los reportes, informes y las actividades o metas establecidas.
l. Cumplir con las mismas actividades y resultados que se realizan de manera presencial, con la calidad y oportunidad esperada.
m. Participar en las capacitaciones que se requieran para el correcto desempeño de su labor.
n. Participar en las sesiones y actividades de bienestar, capacitación e incentivos desarrolladas por el empleador o entidad pública.
o. El teletrabajador no podrá comunicar a terceros, salvo autorización expresa y escrita del empleador, o por orden de las autoridades competentes, la información que tenga sobre su trabajo, cuyo origen provenga del uso de tecnologías de la información que le haya suministrado su empleador, especialmente sobre los asuntos que sean de naturaleza reservada y/o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador o a las personas a quienes se les presta el servicio, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.
p. El teletrabajador se compromete a hacer un uso adecuado del equipo así como de las herramientas que el empleador ponga a su disposición y a utilizarlas exclusivamente con los fines laborales definidos por el empleador.

ARTÍCULO 122º. Los teletrabajadores estarán afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral. El pago de los aportes se debe efectuar a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes –PILA-. Los teletrabajadores en relación de dependencia, durante la vigencia de la relación laboral, deben ser afiliados por parte del empleador, al Sistema de Seguridad Social, en lo correspondiente a los subsistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan o las disposiciones que regulen los regímenes especiales, así como, a las Cajas de Compensación Familiar, en los términos y condiciones de la normatividad que regula dicha materia. Las obligaciones del empleador y del teletrabajador en seguridad y previsión de riesgos laborales, son las definidas por la normatividad vigente.

ARTÍCULO 123º. Los trabajadores y teletrabajadores del empleador tendrán los mismos derechos, obligaciones y garantías conforme a la estructura empresarial, al proyecto al que pertenecen y al perfil del cargo. El teletrabajador no perderá ningún derecho, por ostentar tal condición. La igualdad de trato abarca:

- El derecho de los teletrabajadores a constituir o a afiliarse a las organizaciones que escojan y a participar en sus actividades.
- La protección de la discriminación en el empleo.
- La protección en materia de seguridad social (Sistema General de Pensiones, Sistema General de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales), de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1993 y las normas que la modifiquen o adicionen, o en las disposiciones que regulen los regímenes especiales.
- La remuneración.
- La protección por regímenes legales de seguridad social.
- El acceso a la formación.
- La protección de la maternidad. Los teletrabajadores tendrán derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración, al término de la licencia de maternidad.

ARTÍCULO 124º. El empleador tiene la facultad de no causar el auxilio de transporte al teletrabajador, siempre que las labores contratadas no demanden gastos de movilidad.

ARTÍCULO 125º. ARL. La afiliación a la ARL del teletrabajador, se hará a través del empleador en las mismas condiciones y términos establecidos en el Decreto 1295 de 1994, mediante el diligenciamiento del formulario que contenga los datos especiales que, para tal fin, determine el Ministerio de Salud y Protección Social, los cuales precisarán las actividades que ejecutará el teletrabajador, el lugar en el cual las desarrollará, la clase de riesgo que corresponde

a las labores contratadas y la clase de riesgos correspondiente a el empleador, así como el horario en las que serán ejecutadas las mismas. Para este proceder, el empleador facilitará copia del contrato laboral a la ARL.

La ARL de afiliación deberá elaborar una guía para la prevención y actuación en situaciones de riesgo que lleguen a presentar los teletrabajadores. Dicha guía será suministrada al teletrabajador y al empleador.

CAPÍTULO XXI
PRESTACIONES ADICIONALES A LAS LEGALMENTE OBLIGATORIAS, SI EXISTIEREN

ARTÍCULO 126º. La empresa a su arbitrio podrá estipular para uno o varios trabajadores algunas prestaciones adicionales las cuales se entenderán que no hacen parte del salario y que se otorgan por mera liberalidad del empleador.

CAPÍTULO XXII

ANEXOS Y/O POLITICAS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL RIT

ARTÍCULO 127º. ANEXOS Y POLÍTICAS INTERNAS DE LA EMPRESA

La Empresa contará con anexos y políticas internas de carácter general y específico, dirigidas a regular aspectos operativos, técnicos, administrativos, de seguridad, cumplimiento normativo y demás materias relacionadas con el desarrollo de sus actividades.

Las políticas de carácter general serán de obligatorio cumplimiento para todos los trabajadores. Las políticas específicas serán obligatorias para los trabajadores a quienes resulten aplicables según su cargo, funciones, área, proyecto o nivel de responsabilidad.

Para efectos de información, consulta y control, todas las políticas internas se encontrarán publicadas y actualizadas en el portal o canal oficial de comunicaciones internas de la Empresa, el cual constituye el medio formal de divulgación.

El trabajador tiene la obligación de conocer, consultar y cumplir las políticas internas que le sean aplicables, así como las actualizaciones o modificaciones que se realicen y sean debidamente divulgadas por la Empresa.

El incumplimiento de las políticas internas constituirá falta disciplinaria y dará lugar a la aplicación de las medidas correspondientes, de conformidad con la gravedad de la conducta y lo dispuesto en el presente Reglamento.

CAPÍTULO XXIII

PUBLICACIÓN Y VIGENCIA DE ESTE REGLAMENTO

ARTÍCULO 128º. La empresa publicará el Reglamento Interno de Trabajo una vez esté elaborado y adoptado, garantizando su disponibilidad y acceso para todos los trabajadores. Para ello, se fijarán dos (2) copias legibles en dos (2) sitios visibles del lugar de trabajo y, adicionalmente, se realizará su publicación a través de un medio virtual, al cual los trabajadores puedan acceder en cualquier momento.

Cuando existan varios lugares de trabajo separados, se hará la publicación física en cada uno de ellos, salvo que se opte por la publicación mediante un medio virtual, en cuyo caso no será necesario realizar varias publicaciones físicas.

La empresa también podrá cargar el reglamento en su página web, si dispone de una, o enviarlo a los trabajadores por canales digitales como el correo electrónico, dejando constancia de dicha actuación. Asimismo, se informará a los trabajadores, mediante circular interna, sobre el contenido del

reglamento y la fecha a partir de la cual entrará en vigencia.

ARTÍCULO 129º. El Empleador publicará en cartelera de la empresa el Reglamento Interno de Trabajo y en la misma informará a los trabajadores, mediante circular interna, del contenido de dicho reglamento, fecha desde la cual entrará en aplicación.

Los trabajadores, podrán solicitar al empleador dentro de los quince (15) días hábiles siguientes los ajustes que estimen necesarios cuando consideren que sus cláusulas contravienen los Artículos 106, 108, 111, 112 o 113 del Código Sustantivo del Trabajo.

ARTÍCULO 130º. Derogación de normas anteriores**:** A partir de la fecha indicada en el artículo anterior, quedarán suspendidas las disposiciones que con antelación haya tenido la Empresa.

ARTÍCULO 131º. Cláusulas ineficaces: No producen ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbítrales, los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador.

Publíquese en la cartelera de la Empresa, en el portal interno de comunicaciones de la empresa y cúmplase.

RAUL ERNESTO HOLGUIN ESPINOSA
C.C. 71.788.475
Gerente
INGEPRODUCTOS S.A.S.